



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa (Seconda parte) d.l. 12 giugno 2026, n. 100.

Rel: n. 47

Roma, 28 settembre 2026

Red. Martina Flamini

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)-

Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 - Attuazione nazionale – Principi modifiche sostanziali e processuali.

SOMMARIO:

- 1. Il d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. dalla l. 7 agosto 2026 n. 145: premessa.**
- 2. Attuazione della direttiva UE 2024/1346 e modifiche del d.lgs. n. 142 del 2015.**
 - 2.1. L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.**
 - 2.1.1. Differenza tra limitazione della libertà personale e limitazione della libertà di circolazione.**
 - 2.1.2. Il reclamo giurisdizionale.**
 - 2.2. Il nuovo «rischio di fuga».**
 - 2.3. Il trattenimento ex art. 6 del d.lgs. 142 del 2015.**
 - 2.4. Il Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348 (art. 6-*bis* del d.lgs. 142 del 2015).**
 - 2.5. Il trattenimento durante la procedura di trasferimento verso lo Stato membro competente.**
 - 2.6. Le misure alternative al trattenimento.**
- 3. Attuazione del regolamento UE 2024/1348 e modifiche del d.lgs. 25 del 2008.**
 - 3.1. Le fasi di presentazione della domanda di protezione internazionale.**
 - 3.2. Le procedure accelerate.**
 - 3.3. Le nuove procedure di frontiera.**
 - 3.4. La domanda manifestamente infondata.**
 - 3.5. Le modifiche relative alla disciplina delle domande reiterate.**

- 3.6. Il diritto di rimanere nel territorio dello Stato e l'autorizzazione a rimanere.**
- 3.7. Il rito delle controversie per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 35-bis d.lgs. 25 del 2008).**
- 3.8. Il rito per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera (art. 35-ter d.lgs. 25 del 2008).**
- 3.9. Il novellato art. 32 del T.U. Immigrazione.**
- 3.10. Il ritiro implicito della domanda di protezione.**
- 4. Attuazione del reg. 2024/1356 e modifiche del T.U. Immigrazione.**
 - 4.1. Le modifiche dell'art. 10 del T.U. Immigrazione.**
 - 4.2. Gli accertamenti ex art. 10-ter T.U. Immigrazione.**
 - 4.3. Il fermo per accertamenti.**
 - 4.3.1. Il trattenimento per accertamenti.**
- 5. Il ricorso per Cassazione (rinvio).**
- 6. L'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, anche alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 7 agosto 2026, n. 144 (cenni).**
- 7. Il regime intertemporale.**

1. Il d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. dalla l. 7 agosto 2026 n. 145: premessa.

Il disegno di legge n. 1869, comunicato alla Presidenza del Consiglio il 14 aprile 2026, recante «Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024», è volto a disciplinare, al Capo I, con normativa primaria, le modalità di trattenimento (art. 1), ad introdurre l'interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale (articolo 2), a modificare le norme del codice penale in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice (articolo 3) e in materia di procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri (articolo 4). Nel medesimo capo, inoltre, sono dettate norme in tema di minori stranieri (articolo 5), di protezione complementare (articolo 6), di Sezioni stralcio presso le sezioni (articolo 7). Il Capo II (articoli 8-17), mediante delega per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, mira, poi, ad adeguare il quadro normativo nazionale.

Nelle more della discussione del disegno di legge n. 1869, è stato adottato, in data 12 giugno 2026, il d.l. 12 giugno 2026, n. 100, recante *"Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.134 del 12.06.2026, conv. dalla **l. 7 agosto 2026 n. 145**.

Con la presente **relazione su novità normativa**¹ non si intende condurre un esame articolo per articolo del nuovo testo normativo, ma proporre un'analisi delle principali novità introdotte dal legislatore nazionale nella «prima attuazione» del Patto². In particolare, verranno esaminate, anche alla luce dei primi provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate e dalla Corte di cassazione:

- le procedure di frontiera;
- le misure adottate per far fronte all'esigenza che i richiedenti soggiornino alla frontiera (l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e le misure alternative al trattenimento);
- la disciplina degli accertamenti e il fermo adottato durante gli stessi;
- la nuova disciplina relativa alle tre fasi di presentazione della domanda di protezione internazionale (e il suo ritiro implicito);
- il diritto «di rimanere nel corso della procedura» e «l'autorizzazione a rimanere»;
- le principali modifiche in tema di procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale (con brevi cenni al ritorno alla competenza monocratica e all'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio).

Prima di esaminare i singoli istituti, mette conto precisare che, come osservato da parte della dottrina, i Regolamenti che compongono il Patto (e, *a fortiori*, la Direttiva sull'accoglienza) lasciano agli Stati membri un **ampio margine di apprezzamento** nella misure attuative e che tali misure devono essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali (con particolare riferimento al diritto di asilo, al divieto di *refoulement*, al diritto alla libertà personale, alla tutela della salute e della dignità delle persone)³. All'interno di questi spazi di discrezionalità, è stato precisato che il Governo, «nell'esercizio della potestà normativa d'urgenza, sembra aver privilegiato le **soluzioni maggiormente restrittive** tra quelle compatibili con il quadro giuridico derivante dal diritto dell'Unione europea»⁴.

2. Attuazione della direttiva UE 2024/1346 e modifiche del d.lgs. n. 142 del 2015.

La **Direttiva (UE) 2024/1346** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, reca norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (unica direttiva accanto ai nove regolamenti in cui si articola il Patto sulle migrazioni e sull'asilo), sostituendo la direttiva 2013/33 (c.d. direttiva accoglienza), abrogata dal 12 giugno 2026,

¹ La presente relazione segue la relazione n. 35/2026 del 25 giugno 2026, avente ad oggetto le modifiche relative al ricorso in Cassazione e all'individuazione della competenza della Corte in merito ai nuovi provvedimenti ricorribili in sede di legittimità.

² In questi termini si esprime la Relazione illustrativa contenuta nel disegno di legge Atto Senato n. 1939, *Conversione in legge del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*, p. 3 e spec. p. 12.

³ F. DE VITTOR, *Memoria per l'audizione on line presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica del 24 giugno 2026*.

⁴ S. MARINAI, *La prima attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale. Riflessioni sul d.l. n. 100 del 2026*, Eurojus 3, 2026. L'Autore aggiunge che: «Ciò non significa che tali scelte siano necessariamente incompatibili con il diritto dell'Unione. Significa, però, che esse non sono sempre imposte dai regolamenti dell'Unione e che, proprio per tale ragione, possono essere oggetto di una riflessione parlamentare finalizzata a individuare soluzioni maggiormente equilibrate sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, senza compromettere l'effettiva attuazione del Patto».

termine per la trasposizione della disciplina europea nel diritto interno.

Non potendosi esaminare in questa sede, per evidenti esigenze di sintesi, l'intero contenuto della direttiva (che interviene, in particolare, sul contenuto dei diritti – con specifico riferimento a quelli che riguardano la partecipazione sociale del richiedente protezione -, sulle condizioni materiali di accoglienza e sui casi in cui gli Stati possono limitare o impedire l'accesso del richiedente a tali benefici e sui casi di revoca delle dette condizioni), ci si soffermerà sulle disposizioni che incidono direttamente sulla libertà di circolazione e sulla libertà personale del richiedente asilo.

In primo luogo, con riferimento ai **soggetti**, la direttiva 2024/1346, lasciando pressoché inalterate le regole relative all'ambito di applicazione⁵, si applica nei confronti di tutti coloro i quali abbiano manifestato la volontà di richiedere l'asilo o la protezione sussidiaria nel territorio degli Stati membri «purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti», nonché i loro familiari, i quali siano «inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale», restando nella disponibilità degli Stati la facoltà di estendere le prescrizioni a diverse forme di protezione. Viene ampliata la nozione di **«familiare»**, con l'inclusione dei nuclei familiari costituitisi dopo la partenza dal Paese di origine, mentre restano esclusi i legami familiari sorti dopo l'arrivo sul territorio degli Stati membri.

Innovative anche le disposizioni relative ai soggetti portatori di vulnerabilità, ora indicati come **richiedenti «con esigenze di accoglienza particolari»**⁶. L'elenco delle vulnerabilità rilevanti (peraltro non esaustivo, come in precedenza) si arricchisce con ulteriori indicazioni relative all'orientamento sessuale ed ai disturbi mentali. Viene, inoltre, previsto che la valutazione delle esigenze particolari debba essere conclusa il prima possibile e, comunque, entro 30 giorni⁷.

La direttiva 2024/1346 delinea, inoltre, un sistema di restrizioni della libertà di movimento dei richiedenti asilo più articolato rispetto alla direttiva del 2013, distinguendo diverse ipotesi di intensità crescente⁸.

In primo luogo, si consente agli Stati, nell'esercizio della propria discrezionalità organizzativa e per fini legati alla gestione del sistema nazionale di accoglienza, di assegnare o riassegnare il richiedente a una **«sistemazione» determinata** (art. 7). All'effettiva residenza del richiedente nella sistemazione individuata può essere subordinata la fruizione delle condizioni materiali di accoglienza (art. 7, par. 4).

In secondo luogo, gli Stati possono circoscrivere l'esercizio della libertà di circolazione del richiedente entro una precisa «zona geografica» (art. 8), pur dovendo attenersi ad alcuni obblighi posti a tutela dei diritti fondamentali del richiedente: in particolare, la zona individuata deve essere «sufficientemente ampia» e preservare «l'accesso alle infrastrutture

⁵ Art. 3 direttiva 2024/1346, cit., e art. 3 direttiva 2013/33.

⁶ In base alla direttiva (art. 2, par. 14), è definito tale «il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva».

⁷ Art. 25.

⁸ A. VOINICH, *La "nuova direttiva accoglienza": tra obblighi di includere e volontà di escludere*, in *Quaderni AISDUE*, 4, 2024.

pubbliche necessarie» nonché «la sfera inalienabile della vita privata dei richiedenti». Ove il richiedente si allontani, senza autorizzazione e fuori dai casi previsti, le autorità nazionali possono ridurre o revocare il sussidio per le spese giornaliere ovvero ridurre altre condizioni materiali di accoglienza (art. 23, par. 2, lett. a).

La direttiva espressamente esclude che gli Stati membri siano tenuti ad adottare decisioni amministrative quando assegnano il richiedente a una determinata sistemazione o zona geografica. È stato osservato, in proposito, come questa “semplificazione procedurale” rischi di pregiudicare il controllo giurisdizionale sul concreto rispetto dei parametri e delle garanzie predisposte dal diritto derivato⁹ - che, almeno nell’ipotesi prevista dall’art. 8, potrà peraltro essere esercitato sulla decisione che dovesse disporre la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza¹⁰.

Infine, la direttiva consente agli Stati d’imporre al richiedente una specifica residenza per ragioni di tutela dell’ordine pubblico ovvero, nei casi in cui sussista un rischio di fuga, per evitare che il richiedente si renda irreperibile. Il par. 1 dell’art. 9 esemplifica, in particolare, due casi in cui tale restrizione è ammissibile: quando il richiedente non si trova nello Stato in cui è tenuto a essere presente secondo il regolamento Gestione (lett. a), ovvero quando si trova in tale Stato perché vi è stato trasferito a seguito di una precedente fuga (lett. b).

Per determinare se il richiedente sia a «rischio di fuga» o si sia «dato alla fuga», è necessario riferirsi alle definizioni ora esplicitamente dettate dalla direttiva. In particolare, si considera **fuggito** il richiedente che «non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l’autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla [sua] volontà» (art. 2, par. 12). L’accertamento del **rischio di fuga** presuppone invece «la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire» (art. 2, par.11). Gli Stati membri possono infine imporre ai richiedenti l’obbligo di segnalare periodicamente la propria presenza alle autorità, sempre con l’obiettivo di garantire il rispetto delle prescrizioni adottate e di prevenire la fuga. La restrizione della libertà di circolazione è sottoposta a un rigoroso controllo giurisdizionale, mentre il riesame della decisione che dispone la misura ovvero un obbligo di segnalazione può avvenire ad istanza di parte, ma deve avvenire d’ufficio quando «tali decisioni siano in applicazione da oltre due mesi» (art. 9, par. 5).

La direttiva interviene anche sulla disciplina del trattenimento – che continua a essere definito quale potere degli Stati di confinare il richiedente protezione «in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione» (art. 2, par. 9, direttiva 2024/1346 identico alla corrispondente definizione dettata dall’art. 2, lett. h) della direttiva 2013/33).

Devono, in argomento, essere necessariamente richiamati, sia pur in via di estrema sintesi, i **principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia**, che

⁹ L. SLINGENBERG, *The New EU Reception Conditions Directive, More Welfare Conditionality for Asylum Seekers*, in *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 30 September 2024.

¹⁰ A. VOINICH, *La “nuova direttiva accoglienza”: tra obblighi di includere e volontà di escludere*, cit.

hanno tracciato il solco delle caratteristiche fondamentali dell'istituto e delle garanzie applicabili, e che, anche all'indomani delle modifiche del Patto, parrebbe inevitabile doversi continuare ad applicare.

In primo luogo, **la Corte di giustizia** ha chiarito che ogni trattenimento di un cittadino di un Paese terzo che avvenga in forza della direttiva 2008/115/CE nell'ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, o sulla base della direttiva 2013/33 nell'ambito del trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in forza del Regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, costituisce **un'ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all'articolo 6 della Carta**¹¹.

Principi di diritto altrettanto rilevanti sono stati affermati anche con riferimento alle ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale alla frontiera o nelle zone di transito. Nella sentenza *FMS*, la Corte di Giustizia, rispondendo alla terza questione pregiudiziale (con la quale il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se l'art 43 della direttiva 2013/32/UE dovesse essere interpretato in senso ostativo al trattenimento di un richiedente protezione internazionale in una zona di transito per un periodo di tempo superiore a quattro settimane):

- Ha premesso che l'art. 43 della direttiva 2013/32/UE autorizza gli Stati membri a «trattenere», ai sensi dell'art. 2, lettera h) della direttiva 2013/33/UE, i richiedenti protezione internazionale che si presentano alle loro frontiere alle condizioni enunciate da tale art. 43 al fine di garantire l'effettività delle procedure da esso previste.¹²
- Ha specificato che tale trattenimento «non può eccedere le quattro settimane»¹³.
- Ha affermato che il trattenimento **è una misura eccezionale** e che è possibile farvi ricorso esclusivamente in **ultima istanza**, qualora sia ritenuto necessario, ragionevole e proporzionato ad uno scopo legittimo¹⁴.
- Ha chiarito, nel rispetto del **principio di proporzionalità**, che possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui¹⁵.
- I giudici di Lussemburgo hanno infine precisato che le autorità nazionali possono trattenere un richiedente protezione internazionale solo dopo aver verificato, caso per caso, se un siffatto trattenimento sia proporzionato ai fini perseguiti e che, in conformità con l'art. 9, par. 2,

¹¹ Sentenze del 15 marzo 2017, *Al Chodor*, C-528/15, punto 40, e del 25 giugno 2020, *Ministerio Fiscal, Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale*, C-36/20 PPU, punto 105.

¹² Corte di giustizia, 14 maggio 2020, *FMS*, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, punto 239.

¹³ Corte di giustizia, 14 maggio 2020, *FMS*, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, punto 248.

¹⁴ Sentenza del 15 febbraio 2016, *J.N.*, C-601/15 PPU, punto 63. Nella sentenza in esame la Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio proposto dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi in merito alla validità dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33, il quale prevede nello specifico che: «un richiedente può essere trattenuto soltanto: [...] e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» e la legittimità della stessa, alla luce dell'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui: «ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza», nonché del corrispettivo articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo il ricorrente nella causa principale, infatti, il suo prolungato trattenimento durante il soggiorno regolare in uno Stato membro (nei Paesi Bassi nella causa di specie) in attesa di una decisione sulla sua domanda di asilo sarebbe stato in contrasto con la norma CEDU in questione, in quanto il trattenimento di uno straniero può giustificarsi solo sulla base del fatto che sia in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

¹⁵ Sentenza del 15 febbraio 2016, *J.N.*, C-601/15 PPU, punto 50.

direttiva 2013/33, il trattenimento di un richiedente protezione internazionale è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, con la precisazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si basa, potendo il trattenimento aver luogo soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive¹⁶.

Dal suo canto, **la Corte costituzionale**, con riferimento **ai limiti del sindacato giurisdizionale**, ha precisato come incida "sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue non abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile", e che una tale nozione "copre anzitutto le misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o a fortiori la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un centro di permanenza temporanea per stranieri, oggi centro di permanenza per i rimpatri (su quest'ultima ipotesi, si vedano le sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001)"¹⁷. Da tempo, il giudice delle leggi ha poi statuito che la forza del precetto costituzionale dell'art. 13 impone una **"accezione piena" del controllo** che spetta al giudice della convalida: "un controllo che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione - l'accompagnamento alla frontiera - che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento"¹⁸.

In ossequio al principio della tutela giurisdizionale effettiva, garantito all'articolo 47 della Carta, la Corte di giustizia ha ancora sottolineato che ciascuno Stato membro deve prevedere, qualora il trattenimento sia stato disposto da un'autorità amministrativa, una **«rapida» verifica in sede giudiziaria**, vuoi d'ufficio, vuoi su domanda dell'interessato, della legittimità di tale trattenimento¹⁹, imponendo che il riesame dei presupposti di legittimità del trattenimento abbia luogo **«a intervalli ragionevoli»** e che l'autorità competente è tenuta a effettuare detto controllo d'ufficio, anche se l'interessato non ne fa domanda. È stato inoltre precisato che l'autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su «tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità»²⁰, dovendo poter prendere in considerazione «i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall'interessato», con la precisazione che «i poteri di cui essa dispone nell'ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall'autorità amministrativa»²¹.

¹⁶ Sentenze del 14 settembre 2017, *K.*, C-18/16, punto 48, nonché del 14 maggio 2020, *FMS*, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, punto 258.

¹⁷ Corte cost. n. 203 del 2024, par. 4.1.1.

¹⁸ Corte cost. n. 105 del 2001, par. 5.

¹⁹ Sentenza dell'8 novembre 2022, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, cause riunite C-704/20 e C-39/21, punti 81 e 82.

²⁰ Sentenza dell'8 novembre 2022, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, cit., punto 87.

²¹ Sentenza del 5 giugno 2014, *Mahdi*, C-146/14 PPU, punti 62 e 64, nonché del 10 marzo 2022, *Landkreis Gifhorn*, C-519/20, punto 65.

È stata infine ribadita la necessità di una valutazione individuale, con la precisazione che il trattenimento può essere disposto «soltanto ove necessario e sulla base di una **valutazione caso per caso**, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive»²².

Tanto premesso, la direttiva, dopo aver riaffermato il fondamentale principio che vieta di sottoporre un individuo a trattenimento per il solo fatto di aver richiesto la protezione internazionale, ha previsto il divieto di trattenere il richiedente asilo «sulla base della sua nazionalità» (art. 10, par. 1). Viene inoltre espressamente escluso che il trattenimento possa avere «carattere punitivo».

Con riferimento **ai motivi per i quali gli Stati possono disporre il trattenimento** del richiedente (art. 10), la nuova direttiva ne ribadisce il **carattere tassativo** (art. 10, par. 1 e 4), nonché **l'obbligo**, che grava sugli Stati, di specificarli nel diritto interno. Sono mantenuti i sei motivi previsti precedentemente e viene introdotto una nuova ipotesi di trattenimento, relativo ai casi di trasgressione del già descritto obbligo di residenza (art. 9). Tre sono i casi di trattenimento che restano immutati: in particolare, il richiedente potrà ancora essere trattenuto per ragioni legate alla verifica della sua identità o della sua nazionalità; in presenza di elementi obiettivi e fondati per ritenere che abbia presentato la domanda di protezione esclusivamente per ritardare il rimpatrio; per ragioni di tutela della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico (art. 10, par. 4). Resta anche la possibilità che il richiedente sia trattenuto per esigenze legate agli accertamenti necessari a determinare il diritto alla protezione, non altrimenti ottenibili, e «in particolare se sussiste il rischio di fuga» (art. 10, par. 4, lett. b).

Altre due ipotesi prevedono motivi di trattenimento già presenti nella direttiva 2013/33, ma risultano di più ampia portata in conseguenza delle modifiche intervenute in altri strumenti del Nuovo Patto, a cui fanno rinvio.

La prima ipotesi è quella che prevede la **possibilità di trattenere il richiedente per decidere sul suo diritto a entrare sul territorio degli Stati membri** (art. 10, par. 4, lett. d). L'esplicito collegamento di tale ipotesi alle situazioni in cui l'esame della domanda di protezione segue la procedura speciale alla frontiera prevista dall'art. 43 regolamento rende questa ipotesi suscettibile di maggiori applicazioni, anche in considerazione della c.d. finzione di non ingresso che opera nei confronti dei richiedenti sottoposti alla procedura speciale. Rispetto a tale fattispecie, è stato già osservato come in queste situazioni «deve escludersi la legittimità di un ricorso sistematico al trattenimento da parte degli Stati, conformemente alle regole generali che ammettono la misura coercitiva solo su base individuale e quale ultima *ratio*»²³.

La seconda ipotesi, la cui portata risulta ampliata rispetto alla disciplina previgente, è quella prevista nei confronti dei **richiedenti sottoposti alle procedure del regolamento**

²² Sentenza del 15 febbraio 2016, J.N., C-601/15, PPU, punto 61; sentenza del 25 giugno 2020, *Ministero Fiscale*, C-36/20 PPU, punto 102.

²³ A. VOINICH, *La "nuova direttiva accoglienza": tra obblighi di includere e volontà di escludere*, cit.

Gestione che - a differenza di quanto previsto dalla direttiva 2013/33 con rinvio al regolamento Dublino III in merito alla sussistenza di «un notevole rischio di fuga» - possono ora essere trattenuti se vi sia «rischio di fuga o qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» (Art. 44, par. 2, regolamento 2024/1351).

Infine, la direttiva 2024/1346 introduce una **nuova ipotesi di trattenimento** (art. 10, par. 4, lett. c), nei confronti del richiedente destinatario di una decisione individuale che lo obbliga a risiedere in un determinato luogo, quando non si sia conformato alle prescrizioni e permanga il rischio di fuga. È stato osservato come questo motivo di trattenimento (e così anche quello finalizzato alle verifiche relative all'identità o alla cittadinanza) potrà trovare applicazione nei confronti dei richiedenti che siano limitati nella loro libertà di circolazione in forza della disciplina del regolamento *screening* e che non dovessero attenersi alle prescrizioni conseguenti²⁴.

Le modalità del trattenimento e le garanzie applicabili rimangono sostanzialmente invariate, con due eccezioni di particolare rilievo.

Viene infatti esteso l'obbligo di motivazione anche in relazione alle ragioni che rendono inapplicabili, nel singolo caso, le misure alternative meno afflittive che gli Stati sono obbligati a prevedere nel diritto interno (art. 11, par. 2).

È previsto, infine, che il controllo giurisdizionale deve avvenire, su istanza di parte o d'ufficio, al massimo entro 15 giorni, o entro 21 giorni in casi eccezionali, (art. 11, par. 3), trascorsi i quali il richiedente è immediatamente rilasciato. Il riesame della legittimità del trattenimento deve invece ancora avvenire a «intervalli ragionevoli» (art. 11, par. 5).

L'art. 10 del d.l. 100, convertito nella legge n. 145 del 2026 (*«Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale»*) interviene sul contenuto del **d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142**.

Il novellato **art. 4** del d.lgs. n. 142 del 2015 (*«Documenti forniti al richiedente»*)²⁵ prevede ora il rilascio, al momento della registrazione della domanda, di un documento idoneo

²⁴ F. RONDINE, *Il regolamento sugli accertamenti pre-ingresso*, in *Quaderni AISDUE*, 4, 2024.

²⁵ **Art. 4 (Documenti forniti al richiedente).**

1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente

all'identificazione provvisoria del richiedente, da parte della questura o dalla polizia di frontiera. Tale documento nominativo, sul quale viene apposta la fotografia dell'interessato, è munito di un «codice unico d'identità», riporta le generalità dell'interessato ed ha valenza identificativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. c) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento è valido fino all'atto della formalizzazione della domanda di cui al comma 4 del nuovo articolo 4 in esame (comma 1). È altresì stabilito che, ai richiedenti in stato di trattenimento o detenzione, viene rilasciato, da parte della questura, **al momento della formalizzazione della domanda**, un **attestato nominativo** con le stesse caratteristiche formali del documento di cui al comma 1, che ha lo scopo di certificare lo *status* di richiedente e attestarne l'identità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (comma 2). I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (comma 3). Si prevede inoltre che al momento della formalizzazione della domanda, al richiedente venga rilasciato un documento, validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, che consente il riconoscimento del titolare ai sensi del citato d.P.R. n. 445 del 2000 (comma 4). È fatta salva la possibilità di rilascio di un documento di viaggio speciale qualora sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che rendono necessaria la presenza del richiedente in un altro Stato (comma 5).

Nella relazione illustrativa si precisa che le «**specifiche tipologie di documenti tengono luogo dell'odierno "permesso di soggiorno per richiesta asilo"**», prima rilasciato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. 394 del 1999.

L'art. 10 del d.l. 100 conv. introduce, infine, rilevanti disposizioni volte a regolare l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico (par. 2.1.), oltre a disciplinare la nozione di rischio di fuga (par.2.2) e le misure alternative al trattenimento (par. 2.6).

2.1. L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.

L'art. 5-ter del d.lgs. 142 del 2015 introduce una misura innovativa - finalizzata a garantire che la persona straniera richiedente asilo rimanga nella disponibilità dell'autorità competente - che recepisce il dettato dell'articolo 9 della nuova direttiva accoglienza (2024/1346)²⁶.

competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo è definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. La questura può fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di cui al primo periodo è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato.

²⁶ **Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).**

1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:

a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;))

Tale autorizzazione è prevista come facoltativa nei casi in cui i richiedenti protezione internazionale sono tenuti a essere presenti in un altro Stato membro o trasferiti in Italia in applicazione dell'art. 17, par. 4, del Reg. (UE) 2024/1351, allorché ricorrano motivi di ordine pubblico, ovvero un rischio di fuga.

L'istituto in esame trova applicazione obbligatoria nei casi in cui la domanda di protezione internazionale è esaminata secondo la disciplina della procedura di asilo alla frontiera, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento (art. 5-ter, comma 2).

Con riferimento a tali procedure, occorre ricordare che l'art. 54, par. 1, del Reg. 2024/1348 dispone che: *«Per la durata dell'esame delle domande con procedura di frontiera, uno Stato membro esige, a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 e fatto salvo l'articolo 10 della stessa, che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche di tale Stato membro»* e che, al par. 4, è precisato che: *«l'obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno nel territorio di uno Stato membro»*.

Il comma 3 disciplina le condizioni in presenza delle quali è possibile accompagnare l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, con l'imposizione dell'**obbligo di segnalare la propria presenza** secondo scadenze temporali che l'autorità dovrà calibrare in ragione delle circostanze del caso concreto e della situazione individuale del richiedente. La norma precisa che l'obbligo di segnalare la propria presenza viene assolto con modalità attive e volontarie, al fine di chiarire che l'assolvimento dell'obbligo in questione non impone all'interessato di «indossare» dispositivi che ne consentono il controllo dei movimenti da remoto, né che ne limitano in modo sproporzionato la libertà di circolazione, né imponendo di effettuare la segnalazione con modalità che ne impongono la presenza fisica in determinati luoghi. Nella relazione illustrativa al d.l. 100 viene precisato, infatti, che l'obbligo di segnalazione dovrà essere adottato «secondo criteri di necessità e proporzionalità».

b) è stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.

3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater.

4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.

5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.

6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.

Il comma 4 dispone che, quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di tali misure è subordinata alla effettiva residenza in tale luogo.

Il comma 5 attua la disposizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva accoglienza, secondo cui deve essere possibile per l'interessato chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in altro luogo. Nella relazione illustrativa al d.l. 100 si legge che: «Scopo della disposizione è consentire al richiedente, quando necessario, di risiedere in un luogo che per ragioni concrete è più adatto alle sue specifiche esigenze rispetto a quello inizialmente autorizzato, senza venir meno all'onere di reperibilità e, nel caso in cui il richiedente sia sottoposto a procedura di frontiera, senza venir meno all'obbligo dello Stato membro di autorizzare ulteriori spostamenti della residenza del richiedente rispettando l'individuazione dei luoghi effettuata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento procedure. Come prevede l'articolo 3, paragrafo 9, l'autorità è tenuta a motivare la propria decisione solo in caso di rigetto e, in tal caso, essa è impugnabile innanzi al giudice amministrativo, come previsto dall'articolo 23, comma 5 del d.lgs. n.142 del 2015 per altri provvedimenti che riguardano l'accoglienza del richiedente asilo».

Il comma 6, infine, prevede che il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza, dovendo comunque informare il prefetto. Nell'interpretare la disposizione in esame, la giurisprudenza di merito ha affermato che la stessa sembra segnare un limite posto dal Legislatore ai vincoli eventualmente imponibili dalla Pubblica Amministrazione nel singolo caso²⁷.

E' stato osservato come, «dal punto di vista oggettivo si tratta di misure che impongono a taluni stranieri che si trovino in situazione di ingresso o di soggiorno irregolare o che presentino domanda di asilo forme di temporaneo divieto di accedere al resto del territorio dello Stato e che perciò prevedono una speciale condizione giuridica derogatoria per costoro rispetto alla condizione giuridica degli altri stranieri che soggiornano regolarmente sul resto del territorio dello Stato, con particolare riguardo per la limitazione della libertà personale e per la libertà di circolazione e soggiorno»²⁸.

Alta parte della dottrina ha sottolineato come la direttiva 2024/1346 consente agli Stati membri di prevedere misure destinate ad assicurare la reperibilità del richiedente, ma non impone una disciplina identica a quella adottata dal legislatore nazionale, nella quale la criticità non deriva dall'introduzione della misura in sé, ma dall'ampiezza della discrezionalità attribuita all'autorità amministrativa nella sua applicazione concreta e dalla formulazione particolarmente ampia delle esigenze di ordine pubblico che possono giustificarla²⁹.

²⁷ Trib. Bologna, decreto del 10 luglio del 2026. Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, il provvedimento censurato si limitava a recare la prescrizione di segnalare la propria presenza quotidiana alla Prefettura mediante sottoscrizione del registro presenze tenuto dall'ente gestore. Per una raccolta ragionata delle pronunce relativa all'applicazione del Patto, si rinvia all'archivio di giurisprudenza, a cura di M. FERRI, M. GATTUSO e G. PERIN, consultabile al seguente link <https://www.romaosservatorio.it/dettaglio-news/archivio.html>.

²⁸ P. BONETTI, Il diritto di asilo nel nuovo Patto europeo. Profili costituzionali, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 3, 2025, pag. 69.

²⁹ S. MARINAI, *La prima attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale. Riflessioni sul d.l. n. 100 del 2026*, Eurojus 3, 2026.

L'art. 5-*quater* disciplina il **provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico**³⁰.

Il comma 1 prevede che la misura non sia applicata in modo automatico o indifferenziato, ma mediante una **valutazione individualizzata**, da effettuarsi con atto motivato e immediatamente comunicato all'interessato. Si prevede che il provvedimento, in motivazione, renda esplicite le circostanze del caso concreto e, quanto alla durata della misura, fissi il principio della durata necessaria e sufficiente all'espletamento delle procedure cui l'interessato è sottoposto. Il principio di proporzionalità e ragionevolezza è ribadito anche per quanto concerne la configurazione dell'obbligo di segnalazione. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.

Quanto alla prova dell'avvenuta comunicazione all'interessato, la giurisprudenza di merito – nel decidere sulla censura relativa all'omessa comunicazione di un provvedimento di autorizzazione redatto in italiano – ha affermato che l'assenza di prova della comunicazione del provvedimento in una lingua conosciuta dal richiedente e della predisposizione di un servizio di orientamento legale si traducono in carenze che assumono «particolare rilievo in considerazione delle conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle prescrizioni imposte al richiedente, potendo essa incidere sul godimento delle misure di accoglienza, sulla prosecuzione della procedura di esame della domanda di protezione internazionale e, nei casi previsti dalla legge, sulla possibile adozione di misure di trattenimento»³¹.

Il comma 2 prescrive che il provvedimento debba basarsi, quando necessario, sulla considerazione delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente, come prescrive l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva accoglienza. Nella Relazione illustrativa al d.l. 100 si precisa che: «La lettura combinata di tale disposizione con quanto prescrive l'articolo 13 della medesima direttiva rende evidente che l'autorizzazione di cui si discute può anche essere adottata nei confronti di un minore straniero non accompagnato. In tal caso si prevede che il provvedimento sia comunicato al tutore o, in mancanza, a un rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 1356/2024 (il cosiddetto regolamento *screening*) che regola gli accertamenti (di identità, sicurezza e vulnerabilità) che sono svolti in caso di rintraccio di persone, anche minori, alla frontiera esterna o sul territorio».

Il comma 3 prevede che la violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 «**può essere valutata**» ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento,

³⁰ **Art. 5-*quater* (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).** 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-*ter*, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-*ter*. Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto articolo 5-*ter*. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.

3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.

³¹ Trib. Palermo, ordinanza all'esito di reclamo ex art. 5-*quiquies* d.lgs. 142 del 2015, del 25 luglio 2026.

se continua a sussistere il rischio di fuga. Il tenore letterale delle espressioni utilizzate, così come precisato anche nella Relazione illustrativa, rende evidente come **non sussista alcun automatismo** tra l'eventuale violazione delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 5-ter (commi 1 e 3) e la presunzione di una sussistenza, particolarmente qualificata, del rischio di fuga che di per sé potrebbe legittimare il trattenimento, dovendosi procedere ad un accertamento caso per caso, sulla base di tutti gli elementi rilevanti, per valutare se tali violazione sia tale da far ritenere che il rischio di fuga precedentemente esaminato sia tale da giustificare l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale quale il trattenimento o misura ad esso alternativa.

La violazione dell'autorizzazione prefettizia o degli obblighi di segnalazione imposti dal Prefetto prevede conseguenze significative: la domanda di protezione è dichiarata implicitamente ritirata, salva la dimostrazione che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al controllo della persona (art. 41, par. 1 lett. e), REG. (UE) 2024/1348); la persona straniera decade dal diritto di fruire delle misure materiali di accoglienza (art. 5-ter, co. 4, D.lvo 142/2015); si realizzano i presupposti del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 286 del 1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato); la violazione dell'autorizzazione prefettizia può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.

2.1.1. Differenza tra limitazione della libertà personale e limitazione della libertà di circolazione.

L'esame del nuovo istituto non può prescindere da una riflessione sulla natura dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.

Secondo la Relazione illustrativa del d.l. 100, si tratta di «una limitazione minima della sola libertà di circolazione», in virtù della quale il richiedente protezione internazionale «è tenuto a fissare la propria residenza in un luogo specifico (dove può essere prontamente rintracciato dall'autorità per le necessità connesse all'espletamento della procedura cui è sottoposto)».

È stato però già osservato come l'art 5-ter «non contiene, tuttavia, alcuna norma specificativa, né individua modalità e limiti della misura: lungi dal definirne i confini, il rinvio al concetto di residenza – che, come noto, associa il parametro oggettivo della dimora abituale a quello soggettivo della volontà della permanenza – apre un enorme spazio di ambiguità, ulteriormente aggravato dalle pesanti conseguenze della sua violazione»³².

Ai fini **della distinzione tra limitazione della libertà personale e limitazione della libertà di circolazione** – e alla conseguente individuazione dei mezzi di tutela, rappresentati dal regime procedurale e dalle garanzie previste dall'art. 13 Cost. solo per il primo caso, ma non per il secondo, per il quale non occorre né l'adozione di un provvedimento, né il controllo

³² M. VEGLIO, *La limitazione della libertà personale*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, Pacini, ed. 2026.

dell'autorità giudiziaria in sede di convalida, previsto solo come eventuale in sede di reclamo - occorre aver riguardo al grado di intensità della privazione e alle caratteristiche concrete della stessa.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 105 del 2001, ha già avuto modo di affermare che «il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione» e che «se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle "altre restrizioni della libertà personale", di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione»³³.

Per il diritto unionale, come già precisato, il trattenimento è «il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione» (art. 2, par. 1, n. 9, direttiva 2024/1346³⁴).

La raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle misure di detenzione dei richiedenti l'asilo, del 16 aprile 2003, definisce le misure di detenzione dei richiedenti asilo come «il fatto di mantenere [questi ultimi] in un perimetro estremamente circoscritto o ristretto, ove sono privati della libertà», precisando al contempo che «le persone che sono assoggettate a restrizioni di domicilio o di residenza non sono generalmente considerate soggette a misure detentive».

Le linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sui criteri e gli *standard* applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo, del 26 febbraio 1999, definiscono la detenzione dei richiedenti asilo come «la privazione della libertà o la reclusione in un luogo chiuso da cui il richiedente asilo non può uscire a proprio piacimento. Tali luoghi possono essere, *inter alia*, carceri o centri di detenzione costruiti a tale scopo, nonché centri o strutture di accoglienza o di trattamento chiusi», precisando al contempo che «le distinzioni fra la privazione della libertà (la detenzione) e le restrizioni minori alla libertà di movimento si basano sul "grado o l'intensità e non sulla natura o la sostanza"».

La Corte di giustizia ha poi precisato che il trattenimento di un richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33, «costituisce una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto»³⁵.

³³ Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2011, par. 4 del Considerato in diritto.

³⁴ La definizione è identica a quella contenuta nel previgente art. 2, lett. h, della direttiva 33/2013.

³⁵ Corte di giustizia, sentenza del 14 maggio 2020, cause C-924/19 PP e C-925/19 PPU, *FMS*, par. 223. Sulla qualificazione della collocazione dei richiedenti asilo nella zona di transito al confine serbo-ungherese si registra la diversa posizione della Corte Edu che, nel caso *Ilias e Ahmed*, è stata chiamata, per la prima volta, ad occuparsi della qualificazione giuridica della permanenza di un migrante presso una zona di transito situata alla frontiera terrestre tra due paesi europei in pendenza dell'esame della propria domanda d'asilo. La Grande Camera, con la pronuncia del 21 novembre 2019, capovolgendo il giudizio reso nel 2017 dalla quarta sezione, ha ritenuto l'art. 5 CEDU non applicabile *ratione materie*, così escludendo che il trattenimento dei ricorrenti presso la zona di transito di Röszke integrasse una forma di detenzione privativa della libertà personale. La decisione ha condivisibilmente sollevato numerose critiche in dottrina: V. STOYANOVA, *The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v Hungary*, cit.; S. ZIRULIA, *Per Lussemburgo è "detenzione", per Strasburgo no: verso un duplice volto della libertà personale dello straniero nello spazio europeo?*, in *Sistema Penale*, 25 maggio 2020; F.L. GATTA, *Diritti al confine e il confine dei diritti: la Corte Edu si esprime sulle politiche di controllo frontaliere dell'Ungheria* (Parte II – Detenzione e Art. 5 CEDU), *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, gennaio 2020.

Occorre, dunque, guardare **all'intensità della privazione** disposta dalla pubblica amministrazione per valutare, con un accertamento in fatto, se si tratti di limitazione della libertà di circolazione o, invece, di vera e propria limitazione della libertà personale, realizzata attraverso una misura che impone al richiedente asilo di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto.

La giurisprudenza di merito, chiamata a decidere sull'istanza di sospensione cautelare di un provvedimento che si limitava a prescrivere l'obbligo di firmare una volta al giorno presso l'ente gestore, premesso che «ogni limitazione della libertà deve essere espressa in modo tassativo e comprensibile, con la conseguenza che le restrizioni alla libertà di circolazione non dovrebbero desumersi da interpretazioni estensive o analogiche o *a contrario*, ma dovrebbero essere sempre comunicate per iscritto e in forma espressa e univoca» ha affermato che l'autorizzazione a risiedere «*soltanto*» in un luogo si sostanzia esclusivamente nelle prescrizioni espressamente indicate nel singolo provvedimento³⁶.

E' stato osservato come, nonostante l'art. 54 del REG. (UE) 2024/1348 rimetta ai legislatori nazionali l'onere di riempire di contenuto la previsione secondo la quale «uno Stato membro esige [...] che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio», nel d.l. 100 non siano contenute né disposizioni relative ai tratti essenziali dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, con conseguenti ricadute in merito alla possibilità di valutare la proporzionalità della misura introdotta rispetto all'obiettivo di rimanere disponibile durante l'intera procedura, ex art 9, par. 2, lett. e), REG (UE) 2024/1348. E' stato, in particolare, sottolineato come «senza l'individuazione dei luoghi specifici deputati ad ospitare i richiedenti asilo soggetti all'autorizzazione prefettizia né alcuna indicazione della concreta disciplina a cui gli stessi sono sottoposti, appare ostico decifrare la legittimità costituzionale di una previsione astrattamente modulabile secondo criteri che vanno dalla mera residenza all'obbligo di dimora, fino agli arresti domiciliari, per un periodo di tempo particolarmente esteso (fino a 12 settimane)³⁷».

2.1.2. Il reclamo giurisdizionale.

Come visto, l'art. 9, par. 5 della direttiva 2024/1346 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del presente articolo siano riesaminate da un'autorità giurisdizionale d'ufficio qualora tali decisioni siano in applicazione da *oltre due mesi*, o che le stesse possano essere impugnate su richiesta del richiedente interessato a norma dell'articolo 29. Tale norma, al par. 1, dispone: «Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva, le decisioni di rifiutare l'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 9 che riguardano individualmente i

³⁶ Tribunale di Bologna, decreto del 10 luglio del 2026, cit.

³⁷ M. VEGLIO, *La limitazione della libertà personale*, cit.

richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale».

L'art. 5-*quinques* del d.lgs. 142 del 2015, novellato dal d.l. 100, disciplina il *reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*³⁸.

Il comma 1 prevede che l'interessato possa presentare **reclamo** avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-*quater*, con ricorso al giudice del luogo in cui è stato autorizzato a risiedere. La relativa competenza è stata attribuita, con apposita modifica all'articolo 3 del d.l. n. 13 del 2017, alla sezione specializzata in materia di asilo e immigrazione. Il termine è di **sette giorni** dalla comunicazione del provvedimento, e si prevede che esso contenga, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi posti a base della richiesta di revoca o modifica delle prescrizioni. Proprio con riferimento al termine previsto dal legislatore, è stato osservato come - tenuto anche conto del fatto che detto termine non è imposto dalla direttiva, ma costituisce una scelta del Governo - sarà necessario verificare se lo stesso assicuri un **esercizio effettivo del diritto di difesa**³⁹.

Il comma 2 dispone che, nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, il giudice proceda alla eventuale revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 3 prevede che, superato il vaglio di ammissibilità, il giudice, quando necessario, nomini l'interprete e fissi la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza, e il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.

È previsto che il ricorrente che ne fa richiesta sia sentito personalmente.

³⁸ **Art. 5-quinques (Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).**

1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.

2. Il reclamo è dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta è sentito personalmente.

4. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-*duodecies*, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova.

6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso è dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo.

7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.

8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

³⁹ S. MARINAI, *La prima attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale. Riflessioni sul d.l. n. 100 del 2026*, cit.

Nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto **ammissibile una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.**, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, osservando come la necessità di garantire una tutela immediata ed effettiva del diritto, ex artt. 24 e 113 Cost., dovesse ritenersi particolarmente rilevante nel caso in esame, atteso che la disciplina di cui all'art. 5-*quinquies* d.lgs. 142/2015 prevedeva il reclamo ma non contemplava specifiche misure cautelari tipiche idonee a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio⁴⁰.

Il comma 4 consente lo svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo a distanza, secondo le regole generali.

Il comma 5, nel caso in cui il giudice opti per le modalità previste dal comma 4, consente all'interessato di partecipare all'udienza collegandosi dal luogo in cui si trova il proprio difensore, il quale dovrà attestarne l'identità.

Il comma 6 prevede una specifica causa di improcedibilità legata alla mancata comparizione del difensore all'udienza.

Il comma 7 attribuisce al giudice il potere di organizzare e gestire nel modo più appropriato le attività processuali ritenute necessarie, e fissa il termine di venti giorni per il deposito dell'ordinanza con cui decide sulle richieste dell'interessato.

Il comma 8 stabilisce che contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso il ricorso per cassazione di cui al nuovo articolo 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Nessuna disposizione prevede, invece, il riesame d'ufficio nel caso in cui l'autorizzazione a risiedere sia in applicazione oltre il termine di due mesi.

Nelle prime applicazioni da parte della giurisprudenza di merito, all'esito di un giudizio di reclamo avverso un provvedimento che autorizzava il richiedente asilo a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza denominato «Centro Sikanian» per un periodo massimo di 12 settimane decorrenti dalla registrazione della propria domanda di protezione internazionale, il provvedimento prefettizio è stato revocato in applicazione dell'eccezione espressamente prevista dall'art. 53, par. 2, lett. c) del Reg. 2024/1348. In particolare, dopo aver premesso che la verifica della correttezza delle procedure speciali ha natura officiosa e deve essere diretta a verificare i presupposti e la correttezza delle modalità di attuazione, è stato sottolineato come, all'esito del procedimento di *screening*, fosse emersa una condizione di vulnerabilità, che avrebbe dovuto portare la pubblica amministrazione a dimostrare di poter assicurare il necessario sostegno al richiedente che necessitava di garanzie procedurali particolari. In difetto di tale prova (che rende, pertanto, non consentito il ricorso alla procedura di frontiera), il Tribunale – considerato, altresì, che la pubblica amministrazione non aveva assolto agli obblighi di informazione sulla stessa gravanti, né aveva garantito il previsto servizio di orientamento legale – ha revocato il provvedimento impugnato⁴¹.

⁴⁰ Trib. Palermo, decreto del 27 giugno 2026; Trib. Bologna, decreto del 10 luglio 2026, cit.

⁴¹ Trib. Palermo, ordinanza del 28 luglio 2026, cit.

2.2. Il nuovo «rischio di fuga».

Per evitare l'allontanamento (o la «fuga») verso altri Paesi, la Direttiva Accoglienza impone che «i richiedenti sono tenuti a rimanere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri» (considerando n. 15), introducendo una serie di misure volte ad assicurare che il richiedente sia sempre reperibile e a prevenire un suo allontanamento.

Come osservato in dottrina, i concetti di irreperibilità e di rischio di fuga divengono centrali nel nuovo organigramma delle misure di accoglienza, potendo giustificare non solo la misura più grave del trattenimento, ma anche altre limitazioni della libertà di movimento⁴².

Mentre la direttiva fornisce una definizione decisamente ampia di «**fuga**», qualificandola come «l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle autorità» (art. 2, par. 12, della direttiva accoglienza) la delimitazione della nozione di «rischio di fuga» è demandata all'individuazione di criteri nel diritto nazionale⁴³.

L'art. 5-sexies del d.lgs. 142 del 2015, introdotto dal d.l. 100, disciplina il «**rischio di fuga**»⁴⁴.

La norma prescrive la necessità di una valutazione individuale, sebbene, come sottolineato da parte della dottrina, l'ampia previsione ivi contenuta «prelude a un'applicazione generalizzata»⁴⁵. Il rischio di fuga, infatti, deve essere valutato sulla base delle seguenti circostanze: mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità; mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio presso il quale lo straniero possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile; precedente attestazione di false generalità o di informazioni «manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti»;

⁴² E. CELORIA, F. RONDINE, *Escludere e disciplinare: linee di tendenza emergenti dal regolamento accertamenti, dal regolamento procedure e dalla direttiva accoglienza del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 2025.

⁴³ Ai sensi dell'art. 2(1), n. 11 il rischio di fuga è definito come «la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire».

⁴⁴ **Art. 5-sexies (Rischio di fuga).**

1. Il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze:

a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
c) l'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;
e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelle previste dall'articolo 6-quater;
g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
i) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
m) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.

⁴⁵ M. VEGLIO, *La limitazione della libertà personale*, cit.

precedente violazione di un obbligo di rimpatrio, di un decreto di respingimento o espulsione, di un'intimazione alla partenza volontaria o di una delle misure associate a tale intimazione, di un divieto di ingresso o reingresso, di una misura alternativa al trattenimento; rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, mancata collaborazione a fini identificativi, mancata consegna di un documento di identità, del passaporto o di altro documento di viaggio, se disponibili, e rifiuto dell'accesso ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (e S.I.M.), nonché dei documenti contenuti; precedente tentativo di elusione dei controlli di frontiera; «volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti».

Nell'interpretare le specifiche e numerose ipotesi idonee ad integrare il rischio di fuga, occorre ricordare che la Suprema Corte ha già chiarito che la presunzione del rischio di fuga deve essere ritenuta solo relativa e soggetta a verifica «caso per caso», **non potendosi introdurre alcun automatismo**⁴⁶.

Mentre le fattispecie previste dalla lett. a) alla lett. l) descrivono comportamenti tipici, quella prevista dalla lett. m), la «**volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti**» si riferisce ad un'ipotesi di più difficile individuazione (stante la evidente molteplicità di condotte che possono astrattamente essere ricondotte alla volontà di non restare a disposizione delle autorità), che renderà necessario il ricorso ai criteri di cui all'art. 12 delle preleggi.

Infine, ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene conto dell'eventuale violazione del provvedimento prefettizio di «autorizzazione a risiedere in un luogo specifico», di nuova introduzione (art. 5-*quater* d.lgs. 142 del 2015).

Parte della dottrina ha sottolineato come la tendenza alla **progressiva oggettivazione del rischio di fuga** abbia trasformato un concetto che il diritto dell'Unione tradizionalmente riconduce a una valutazione individualizzata in una conseguenza normativa collegata a determinati comportamenti tipizzati⁴⁷.

2.3. Il trattenimento ex art. 6 del d.lgs. 142 del 2015.

Non potendoci soffermare in questa sede (per evidenti quanto necessarie ragioni di sintesi) sulla natura del trattenimento e sulle caratteristiche generali dei suoi diversi tipi⁴⁸, ci

⁴⁶ Cass. pen., Sez. I, n. 21523 del 9.6.2026 (dep. 11.6.2026), non massimata.

⁴⁷ S. MARINAI, *La prima attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale. Riflessioni sul d.l. n. 100 del 2026*, cit.

⁴⁸ *Ex multis*: A. DELLA BELLA, "Trattenimento", in *Sistema penale*, 7 giugno 2023, pag. 1. Sulla disciplina del trattenimento nei centri di permanenza e sul trattenimento dello straniero richiedente asilo, v. R. CHERCHI, *Il respingimento, l'espulsione, l'esecuzione dell'espulsione, il trattenimento del cittadino di un paese terzo o di un altro paese dell'Unione europea*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, cit., pagg. 261 ss.; M. BENVENUTI, *Il trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri e la c.d. direttiva Lamorgese. Problemi vecchi e prospettive nuove per i provvedimenti di convalida dei giudici di pace*, in *Questione Giustizia*, n. 1, 2023; G. SAVIO, *I trattenimenti*, in *Diritto penale dell'immigrazione*, in S. ZIRULIA, L. MASERA, A. NATALE, G. SAVIO, Milano, 2026, 69 e ss.; E. MASETTI ZANNINI-O. CANALI, *Il trattenimento dei richiedenti asilo*, in F.A. GENOVESE-U.L. SCOTTI (a cura di), *Manuale dell'immigrazione*, Napoli, 2024, 492 ss.

si limiterà ad esaminare brevemente le modifiche apportate sulla disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale previsto dagli artt. 6 e 6-*bis* del d.lgs. 142 del 2015 (nessuna modifica, invece, è stata apportata al testo dell'art. 6-ter «*Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013*», che, comunque, non risulta più applicabile in ragione dell'abrogazione del predetto regolamento)⁴⁹.

In merito ai **motivi del trattenimento**, va ricordato che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 142 del 2015 è stato modificato (dall'art. 10, comma 1, lett. d) del d.l. 100), introducendo (insieme con il previgente divieto di trattenimento disposto al solo fine di esaminare la domanda di protezione) il principio secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità, ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351 (comma 1)⁵⁰.

⁴⁹ Sempre per ragioni di brevità, e per limitare l'analisi alle modifiche introdotte dal d.l. 100 in attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, non si esaminerà il trattenimento nell'ambito della procedura di rimpatrio alla frontiera, ex art. 5, REG. (UE) 2024/1349.

⁵⁰ **Art. 6. Trattenimento.**

1. Il richiedente non può essere trattenuto **al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.**

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, **ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348**, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 5-*sexies*. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2-*bis*. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo d.lgs., rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui **la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.**

3-*bis*. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

È altresì previsto che al richiedente, in seguito alla formalizzazione della domanda (fase sulla quale si tornerà in seguito), venga rilasciato un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'art. 29, par. 4 e 8, del reg. 2024/1348, nonché il codice unico d'identità.

In merito **ai luoghi del trattenimento**, è previsto che il richiedente possa essere trattenuto non solo nei centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, ma anche «nelle

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, **e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone del trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione, **precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater** e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, **ad esclusione di quanto previsto sulle** misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpellata, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti **al giudice** competente per la convalida del trattenimento per un periodo **di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di** consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione **entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.**

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte **del giudice**, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.

strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348». Ai sensi di tale norma, è previsto che ciascuno Stato membro notifichi alla Commissione, entro l'11 aprile 2026, i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 45⁵¹. Ancora con riferimento ai luoghi, è stato modificato anche il comma 3 dell'art. 6, prevedendo che il richiedente in attesa di esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, in presenza di fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, resti nel centro anche se la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi del citato art. 54, par. 3, del Reg. procedure.

Novità sono state previste anche in merito **ai casi di trattenimento del richiedente asilo che avanzi domanda in condizioni di libertà**. Rispetto alle ipotesi precedentemente previste («serie ragioni» per ritenere che il richiedente abbia commesso «un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini (...) un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati (...) azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite»⁵²; motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato⁵³; costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica), con la sostituzione della **lett. a)-bis** è prevista ora la possibilità di trattenere chi ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

È, infine, previsto il trattenimento del richiedente asilo quando «è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 5-sexies. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso» (**art. 6, co. 2, lett. d), d.lgs. 142/2015**). Con riferimento a tale ipotesi, parte della giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie in esame (all'esito della novella normativa), ha espressamente affermato che il rischio di fuga (laddove il trattenimento sia disposto ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. d), deve essere valutato unitamente all'altro presupposto richiesto dalla norma, rappresentato dalla necessità di determinare gli elementi sui quali si basa la domanda di protezione internazionale. In difetto di specifica motivazione sugli elementi in forza dei quali tale seconda previsione sarebbe integrata, il trattenimento non è stato convalidato⁵⁴.

Con la modifica del comma 4-*bis* dell'art. 6 in esame, sono state ampliati i casi nei quali, in conseguenza del mancato assolvimento degli obblighi di cooperazione da parte del

⁵¹ Art. 54, par. 3, Reg. 2024/1348: «Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, entro 11 aprile 2026, i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 45. Gli Stati membri provvedono affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a esaminare le domande di cui all'articolo 45. La Commissione riceve notifica di eventuali cambiamenti nell'identificazione dei luoghi in cui è espletata la procedura di frontiera entro due mesi dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti».

⁵² Art. 1, par. F, Conv. di Ginevra.

⁵³ Articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

⁵⁴ Trib. Milano, decreto del 3 agosto 2026, RG 33106/2026.

richiedente⁵⁵, è previsto, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.

È stato, inoltre, espressamente previsto che il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento precisi i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater* (modifica del comma 5, dell'art. 6 del d.lgs. 142 del 2015).

Per l'ipotesi in cui **il trattenimento sia già in corso** al momento della presentazione della domanda di protezione, è ora previsto che i termini stabiliti dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. 286 del 1998 si sospendono e che il questore trasmette gli atti (non più alla Corte d'appello, ma) al **giudice**⁵⁶ competente per la convalida del trattenimento, non più per un termine massimo di 60 giorni, ma **per un periodo di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente**, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

Contro i provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento, è ammesso ricorso per cassazione, non più ai sensi dell'abrogato art. 14, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998, ma **«entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286»**. Viene ribadito che la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

2.4. Il Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348 (art. 6-*bis* del d.lgs. 142 del 2015).

Il d.l. 20 del 2023 (convertito con l. 50 del 2023) aveva introdotto, in seno al d.lgs. n. 142 del 2015, un inedito art. 6-*bis* dedicato al **trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di frontiera** di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, lett. *b*) e *b-bis*), d.lgs. n. 25 del 2008.

La norma consentiva, fuori dei casi di cui all'art. 6, commi 2 e 3-*bis*, d.lgs. n. 25 del 2008, «al solo scopo di accertare il diritto a entrare nel territorio dello Stato», il trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine sicuro ovvero fermato dopo aver eluso (o tentato di eludere) i controlli «durante lo svolgimento della procedura [accelerata] di

⁵⁵ In particolare, ai sensi del **comma 2-*bis* dell'art. 10-*ter* del d.lgs. 286 del 1998**, è previsto che: «Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso».

Il **comma 2-*quater* dell'art. 10-*ter*** prevede inoltre che: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis*, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili».

⁵⁶ Analoga modifica, volta a prevedere ora la competenza del giudice e non più della Corte d'appello, è contenuta anche nel comma 8.

frontiera» e, in caso di ricorso giurisdizionale, «fino alla decisione sull'istanza di sospensione» dell'efficacia del diniego da parte della Commissione territoriale di cui all'art. 35-*bis*, comma 4, d.lgs. n. 25 cit. (art. 6-*bis*, comma 1, novellato, d.lgs. n. 142 del 2015).

Destinatario della misura era quindi la persona straniera che richiedeva protezione internazionale **in frontiera** (o nelle zone di transito) dopo essere stato fermato per avere eluso (o tentato di eludere) i controlli o se proveniente da un Paese designato di origine sicuro.

Il trattenimento poteva essere disposto qualora il richiedente non avesse consegnato il passaporto (o altro documento equipollente) oppure non avesse prestato idonea garanzia finanziaria”.

Quanto alla **durata massima** del trattenimento, si prevedeva espressamente che «il trattenimento non può protrarsi **oltre il tempo strettamente necessario** per lo svolgimento della procedura di frontiera [...]. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo **massimo, non prorogabile, di quattro settimane**» (art. 6-*bis*, comma 3).

La novella del 2026 (in particolare, art. 10, comma 1, lett. e) del d.l. 100) modificherà il testo dell'art. 6-*bis* del d.lgs. 142 del 2015 per conformare la disciplina vigente alle disposizioni in tema di procedura di frontiera previste dal regolamento (UE) 2024/1348⁵⁷.

Tra i presupposti per disporre il trattenimento per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio è ora previsto che non devono poter essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, lettere c) o d) (obbligo di dimora e obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica).

Ancora, il novellato comma 2-*bis* dell'art. 6-*bis* dispone, comunque, l'applicabilità, anche

⁵⁷ **Art. 6-*bis* (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348).**

1. Il richiedente può essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, lettere c) o d), nonché qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria. Si applica l'articolo 6-*quater*, comma 2.

2-*bis*. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-*ter* del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.

3-*bis*. Quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6. 3-*ter*. Se la domanda è rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato e si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

4-*bis*. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dell'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*ter*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, della procedura di frontiera.

Con riferimento ai **termini di durata massima del trattenimento**, il comma 3 dell'art. 6, dispone che il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'art. 51 del Reg. procedure - **dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda** - «salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6». Mentre, in ossequio al disposto del richiamato art. 51, par. 2, è previsto che, se nel termine di dodici settimane non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale, al comma 3-*bis* dell'art 6-*bis* viene stabilito che il trattenimento possa comunque proseguire qualora sussistano le condizioni dell'art. 6, in tal modo potendosi verificare una permanenza del trattenimento (sebbene in forza di due titoli diversi) per un periodo ben superiore alle dodici settimane.

Laddove, invece, nel termine di dodici settimane, la domanda venga rigettata, il richiedente non ha diritto a rimanere e non è autorizzato ad entrare nel territorio nazionale.

2.5. Il trattenimento durante la procedura di trasferimento verso lo Stato membro competente.

Come anticipato in precedenza, l'art. 10 del d.l. 100 non è intervenuto sull'art. 6-*ter* del d.lgs. n. 142 del 2015, né ha disciplinato nel dettaglio tale tipologia di trattenimento, che resta, pertanto, regolata in via generale dagli artt. 44 e 45 del Reg. (UE) 2024/1351 (Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che ha abrogato il REG. (UE) 604/2013, cd. Regolamento Dublino).

Dopo aver premesso che gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento, l'art. 44 dispone che, in presenza di un rischio di fuga o per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso della situazione dell'interessato e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.

Il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziaria o amministrativa, e corredato dalle motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa. Se il trattenimento è disposto da un'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano **una rapida verifica in sede giudiziaria**, d'ufficio o su domanda del richiedente, o in entrambe le modalità, sulla legittimità del trattenimento.

È previsto, inoltre, che il trattenimento abbia durata quanto più breve possibile, e non superi il tempo ragionevolmente necessario per espletare, con la dovuta diligenza, gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento. In particolare, la presentazione di una richiesta di presa in carico o la notifica di ripresa in carico deve intervenire entro due settimane dalla registrazione della domanda di protezione internazionale o due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac, se non è stata registrata alcuna nuova domanda nello Stato membro notificante. Il termine è ridotto a una settimana

dall'avvio della misura se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda.

L'art. 45, par. 2, precisa che, in deroga all'articolo 40, paragrafo 1 (che prevede il termine di un mese) lo Stato membro richiesto fornisce una risposta quanto prima e, in ogni caso, entro una settimana dal ricevimento della richiesta. L'omessa risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta, e comporta l'obbligo di presa in carico della persona, compreso quello di adottare provvedimenti appropriati per l'arrivo della stessa.

Il trattenimento cessa quando lo Stato membro che provvede al trasferimento non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la notifica di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 42, par. 1, ovvero quando il trasferimento non avvenga entro il termine di cinque settimane (art. 45, par. 4).

2.6. Le misure alternative al trattenimento.

L'art. 10 par. 2 della Direttiva 2024/1346 dispone che: «Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, **salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive**», mentre al Considerando 33 è precisato che «è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e che sia possibile trattenere i richiedenti solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione».

In attuazione della direttiva, l'art. 10, comma 1, lett. f) del d.l. 100 inserisce, dopo l'art. 6-ter del d.lgs. 42 del 2015, un inedito art. 6-quater «*Misure alternative al trattenimento del richiedente*», in cui (al comma 1) vengono individuate le misure alternative al trattenimento⁵⁸. In particolare, è stato previsto che il questore, valutato il singolo caso, nei casi di trattenimento di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, possa disporre, in luogo del provvedimento restrittivo, una o più delle seguenti misure: consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2; obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso in cui il richiedente abbia attivamente

⁵⁸ **Art. 6-quater (Misure alternative al trattenimento del richiedente).**

1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;

d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.

3. Si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

collaborato per la propria identificazione; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso in cui il richiedente abbia attivamente collaborato per la propria identificazione.

La chiara formulazione letterale del primo comma (in particolare, il richiamo ai casi di trattenimento di cui agli artt. 6, 6-*bis* e 6-*ter* del d.lgs. 142 del 2015) rende evidente come l'applicazione della misura alternativa presupponga sempre la sussistenza dei motivi legittimi per disporre il trattenimento⁵⁹.

Il comma 2 del nuovo articolo 6-*quater* precisa infine che, nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative, il questore tiene conto del rischio di fuga.

Il procedimento è regolato attraverso il richiamo all'art. 14, comma 1-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo⁶⁰. In particolare, continua ad essere previsto che le misure alternative siano adottate con provvedimento motivato, comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio, il quale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. È previsto, inoltre, che le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possano essere modificate o revocate dal giudice di pace.

Con la sentenza n. 280 del 2019, la Corte costituzionale aveva chiarito che, attesa la più limitata incidenza sulla libertà personale delle misure alternative al trattenimento, l'introduzione di un rito più flessibile, a contraddittorio meramente eventuale e cartolare, con attribuzione al difensore della facoltà di depositare documenti e memorie, non presentava vizi di incostituzionalità, a condizione, però che fossero state rispettate le prescrizioni della

⁵⁹ In questi termini, cfr. Trib. Milano, decreto del 3 agosto 2026, nella parte in cui osserva: «Giovà altresì ricordare che l'applicazione della misura alternativa presuppone che – a monte – sussistano i presupposti per il trattenimento del richiedente asilo presso un centro per i rimpatri, trattenimento che deve essere stato convalidato da un giudice di pace nel contesto dell'art. 14 TUI ed al quale ha fatto seguito la richiesta di asilo. Ed invero, deve esserci un motivo legittimo per il trattenimento. Le misure di custodia non detentiva attuate in luogo del trattenimento sono meno restrittive della privazione della libertà anche se possono comportare un certo livello e una certa intensità di coercizione. Se non è possibile stabilire i motivi del trattenimento, la misura alternativa è priva di base giuridica. I motivi di trattenimento sono tassativi, come elencati nella Direttiva Accoglienza (del 2024) per quanto di interesse nella presente procedura, e recepiti nel contesto nazionale. Ed invero, come affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la differenza tra privazione e restrizione della libertà riguarda solo il grado o l'intensità non la natura o la sostanza della misura (Corte EDU, Nolan e K/Russia, sentenza del 12.2.2009, Nolan e K/Russia, n. 2512/04)».

⁶⁰ **Art. 14, comma, 1-*bis*.** Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.

Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis* del presente articolo.

normativa regolamentare di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 394 del 1999 (espressamente richiamate dall'art. 14, comma 1-*bis* TUI), e in particolare: «che il provvedimento di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione sia notificato all'interessato unitamente alla traduzione di una sintesi del suo contenuto in una lingua a lui nota o in lingua inglese, francese o spagnola; che lo straniero sia informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio»⁶¹.

Ancora con riferimento al diritto di difesa, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie regolata dalle disposizioni previgenti - non mutate nella parte relativa al procedimento applicabile - premesso che le misure alternative attengono a provvedimenti che incidono sulla libertà personale, sebbene in misura minore rispetto al trattenimento, e che l'effettività del diritto di difesa va assicurata tenendo conto della natura e finalità della misura e della condizione del soggetto che vi è sottoposto, ha affermato che «in virtù del combinato disposto dell'art. 14 comma 1-*bis* del D.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 del D.P.R. 394/1999, il giudice di pace competente per la convalida, ricevuti gli atti, deve nominare un difensore d'ufficio se l'interessato non risulta già assistito da difensore di fiducia, in tempo utile, in proporzione al termine di 48 ore previsto per la convalida, per l'esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti»⁶².

Sul «**tempo utile**» entro il quale nominare un difensore di fiducia, la dottrina ha da tempo osservato che l'instaurazione del contraddittorio cartolare dovrebbe necessariamente avvenire prima dell'inizio del termine concesso al giudice per la convalida⁶³.

Anche all'esito della novella, non è stato previsto un termine di durata massima delle misure alternative. Sul punto, è stata sottolineata la tensione «sia con il principio di legalità che con la prescrizione del diritto unionale (art. 15, § 4, direttiva 115/2008/CE) secondo cui "quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento ... il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata". Se il mantenimento della misura principale non è più giustificato, pare arduo sostenere, poi, che lo possa essere quello della misura sostitutiva»⁶⁴.

⁶¹ Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 27 dicembre 2019, punto 5.2. del Considerato in diritto.

⁶² Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18766 del 9/06/2026 (Rv. 678903-01)

⁶³ G. SAVIO, *Misure alternative al trattenimento e garanzie difensive: commento alla sentenza 280/2019 della Corte costituzionale*, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2, 2020.

⁶⁴ SAVIO, *Misure alternative al trattenimento e garanzie difensive: commento alla sentenza 280/2019 della Corte costituzionale*, cit.

3. Attuazione del regolamento UE 2024/1348 e modifiche del d.lgs. 25 del 2008.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2024, stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE - con disposizioni che si applicano solo alla procedura d'asilo e non a quella per i rimpatri alla frontiera (disciplinati dal Regolamento 2024/1349).

È stato osservato come l'articolazione e la complessità del nuovo Regolamento (che consta di 79 articoli, rispetto ai 55 articoli della direttiva del 2013) si caratterizzi per una «proceduralizzazione dettagliata della disciplina»⁶⁵ funzionale a rafforzare l'attuazione delle disposizioni europee ed a regolamentare in sede legislativa complicate questioni attuative che altrimenti avrebbero l'effetto di diluire nel tempo la complessa ricerca di soluzioni politiche sulle controversie applicative⁶⁶.

Tra le molte novità introdotte, la dottrina ha messo in evidenza come uno dei punti cardine della riforma sia la creazione della **c.d. procedura integrata di frontiera**, caratterizzata dalla c.d. **finzione di non ingresso**, che realizza «una disarticolazione tra la presenza fisica del cittadino di un Paese terzo sul territorio e la sua autorizzazione formale all'ingresso da parte delle autorità»⁶⁷.

Una parte rilevante della nuova disciplina è dunque dedicata alle nuove procedure di frontiera e alle procedure accelerate che, come osservato, sebbene «qualificate come "speciali", di fatto diverranno la nuova normalità per la loro frequenza applicativa»⁶⁸.

Notevolmente rafforzati, inoltre, risultano gli oneri imposti al richiedente (l'art. 9 del regolamento procedure impone al richiedente di presentare la domanda nello Stato membro competente, di collaborare con le autorità, di comunicare dati essenziali e biometrici, di consegnare i documenti pertinenti, di formalizzare la domanda, di restare disponibile durante la procedura e di partecipare al colloquio personale), con la previsione che la violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 9, paragrafo 4, può comportare il ritiro implicito della domanda previsto dall'art. 41 del regolamento procedure.

Non potendoci soffermare sulle numerose novità del Regolamento procedure, l'analisi si limiterà alle disposizioni relative agli istituti disciplinati, a livello nazionale, dal d.l. 100 (oggetto della presente relazione) che, all'**art. 11** (*Attuazione del Regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la Direttiva 2013/32/UE*) interviene con modifiche al d.lgs. n. 25 del 2008, ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento (UE) 2024/1348.

⁶⁵ Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione delle fasi di presentazione della domanda di protezione, alle disposizioni relative al concetto di capacità adeguata e alle sue modalità di calcolo, ecc.

⁶⁶ L. MARIN, *La riforma del regolamento "procedure" ed il suo impatto sul diritto di asilo: degli effetti della forma sulla sostanza*, in *Quaderni AISDUE*, 4, 2024.

⁶⁷ E. CELORIA, F. RONDINE, *Escludere e disciplinare*, cit.; F. RONDINE, *The Fiction of Non-entry in European Migration Law. Its Impact on the Rights of Migrants at European Borders*, in *European Journal on Migration and Law*, 3.2024, p. 391 ss.

⁶⁸ L. MARIN, *La riforma del regolamento "procedure" ed il suo impatto sul diritto di asilo: degli effetti della forma sulla sostanza*, cit.

3.1. Le fasi di presentazione della domanda di protezione internazionale.

L'art. 4 Reg. (UE) 2024/1348 prevede che ogni Stato membro designi «un'autorità accertante», cui spettano le funzioni di: ricevere ed esaminare le domande di protezione internazionale; decidere sulle domande; decidere sulla revoca della protezione internazionale. Il par. 1 del citato art. 4 precisa che l'autorità così designata è «l'unica autorità» competente a decidere nella fase amministrativa sia sull'ammissibilità sia sul merito della domanda, con la conseguenza che, come è stato già osservato, data la chiara lettera della disposizione (che non rende necessario il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici) e il nesso con la necessità di una sufficiente formazione e accesso alle informazioni sui paesi di origine, è fatto divieto di indicare, ai fini della trattazione e decisione delle domande di protezione internazionale, ulteriori autorità diverse dalla «unica autorità» competente⁶⁹.

Gli Stati membri possono individuare altre autorità nazionali con compiti limitati, al fine di ricevere le domande e informare i richiedenti su come e dove formalizzarle. Inoltre, ogni Stato deve designare anche un'autorità competente per la registrazione della domanda, che può coincidere con l'autorità accertante, oppure altra autorità amministrativa (art. 4, par. 2: «almeno la polizia, le autorità competenti per l'immigrazione, la polizia di frontiera e le autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza»). Se una domanda è presentata a un'autorità non competente a registrarla, questa deve informare immediatamente l'autorità competente e il richiedente deve essere informato su dove sarà registrata.

L'art. 5 prevede poi che le autorità competenti individuate dall'art. 4 possano essere assistite, su richiesta dello Stato membro, nella ricezione e registrazione delle domande, nell'esame delle domande e nello svolgimento del colloquio personale, da esperti inviati dall'Euaa o da Autorità di altri Stati membri, che possono essere incaricate di collaborare alle attività procedurali.

L'accesso alla procedura comune è proceduralizzato con l'individuazione di tre fasi: presentazione (art. 26), registrazione (art. 27) e formalizzazione (art. 28) della domanda. La scelta risponde all'esigenza di coordinare la procedura di asilo con gli accertamenti previsti dal regolamento Accertamenti e con i nuovi sistemi informativi, rendendo, come è stato sottolineato, particolarmente importante verificare che il richiedente disponga, fin dalle fasi iniziali del procedimento, di informazioni adeguate, assistenza linguistica effettiva e accesso agli strumenti necessari per l'esercizio dei propri diritti tra i quali rileva, in particolare, l'orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa⁷⁰.

⁶⁹ M. STURIALE, *La procedura ordinaria*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit. pag. 114. Negli stessi termini si è già pronunciato il Tribunale di Bologna con decreto del 20 maggio 2026, r.g. n. 7805-1/2026, per cui, posto che la disciplina europea (sia nella Dir. del 2013 che nel Reg. del 2024) «non consente l'indicazione di una Autorità amministrativa diversa dalla Autorità accertante individuata, in Italia, nella Commissione Nazionale e in quelle Territoriali, demandando la decisione ad altre autorità amministrative neppure in base ad un "parere" della Commissione territoriale», in caso di provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata emesso dalla Questura su parere conforme della Commissione, «in prima battuta emerge un serio dubbio di compatibilità dell'art. 29-bis, comma 1-bis D.lgs. 25/2008 con le fonti di diritto unionale».

⁷⁰ S. MARINAI, *La prima attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale. Riflessioni sul d.l. n. 100 del 2026*, cit.

Con riferimento al diritto all'**orientamento legale**, nella Sez. III del Reg. procedure (dedicata all'orientamento legale, assistenza e rappresentanza legali) è previsto: il diritto del richiedente di consultare in maniera effettiva un consulente legale (art. 15); che gli Stati membri provvedano, su richiesta del richiedente, a fornire orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa (art. 16). Nessuna di tali disposizioni, allo stato, ha trovato specifica attuazione da parte del legislatore nazionale (nessuna norma, infatti, si trova nel d.l. 100). Occorrerà, dunque, attendere i primi orientamenti della giurisprudenza per valutare: se la mancata attuazione da parte dello Stato italiano di tali disposizioni relativa alle garanzie (fondamentali) da assicurare al richiedente comporti una violazione del diritto dell'Unione; quali sono le conseguenze collegate alla violazione di tali obblighi⁷¹.

Prima di esaminare le tre fasi, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 12 è definita **«domanda di protezione internazionale»** o «domanda» «la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria».

Tanto premesso, la **presentazione della domanda** coincide con la manifestazione, anche informale, della volontà di richiedere asilo, rivolta alle menzionate autorità competenti di cui all'art. 4, parr. 1 e 2. Se la domanda è presentata ad una diversa Autorità pubblica, compresa l'Autorità Giudiziaria, la stessa va trasmessa per competenza e si dà comunque per presentata al momento della manifestazione della volontà.

Sulla declinazione sostanziale della nozione di domanda di protezione, la Corte di giustizia, nella sentenza del 25 giugno 2020, *VL C-36/20 PPU*⁷², ha precisato che l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda, chiarendo che «da un lato, [...] l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda e, dall'altro, che il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a "un'altra autorità", ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, come un giudice istruttore, è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale» (par. 94).

La Suprema Corte, dal suo canto, precisando la rilevanza di **una nozione sostanziale di domanda di protezione**, ha statuito che «la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si

⁷¹ Sul tema della rilevanza degli **obblighi informativi** e delle conseguenze, cfr. Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2020, *Addis*, C-517/17; sentenza 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21.

⁷² Corte giustizia, sentenza del 25 giugno 2020, *VL C-36/20 PPU*, resa su un rinvio pregiudiziale relativo alla disciplina prevista dalla direttiva 2013/33 che, attraverso il richiamo all'art. 2 della direttiva 2011/95, definiva la domanda di protezione in modo omogeneo all'attuale formulazione come: «una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo *status* di rifugiato o quello conseguente al riconoscimento della protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata».

identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti»⁷³.

Più di recente, la Corte di legittimità - chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un ricorso avverso la decisione del giudice di pace che, in seguito ad una manifestazione della volontà di chiedere protezione contenuta in una comunicazione inviata a mezzo PEC, per il tramite del difensore, nel novembre 2025, aveva affermato che solo nel corso dell'udienza di convalida del luglio 2026 lo straniero aveva acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale - ha premesso che «le disposizioni modificate dal d.l. n. 100 del 2026 individuano le autorità competenti a ricevere le manifestazioni di volontà e regolano la successiva acquisizione nel sistema informativo, oltre alle specifiche modalità di formalizzazione per il richiedente trattenuto o detenuto», ma «non autorizzano a identificare il momento genetico della domanda con la sua registrazione o formalizzazione, né consentono di degradare a fatto giuridicamente irrilevante una precedente manifestazione significativa della volontà già pervenuta all'apparato statale». E' stato così affermato che «la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale può essere trasmessa all'autorità competente per il tramite del difensore dello straniero, fermo restando che la volontà deve essere effettivamente riferibile all'interessato», precisandosi che «la mancanza della traduzione della procura o dell'indicazione dell'assistenza di un interprete non costituisce requisito di validità o di efficacia della manifestazione di volontà, rilevando esclusivamente quale elemento da valutare, unitamente alle ulteriori risultanze del caso concreto, ai fini dell'accertamento della sua effettiva provenienza dal richiedente». Nella decisione in esame, la Corte ha altresì affermato che: «la qualità di richiedente protezione internazionale può essere acquisita anche mediante una manifestazione di volontà non ancora formalizzata, purché indirizzata a un'autorità riconducibile all'apparato statale, oggettivamente riferibile alla richiesta di protezione e idonea ad attivare il procedimento amministrativo; tale conclusione non è incompatibile con il quadro normativo introdotto dal d.l. n. 100 del 2026, il quale continua a distinguere la fase della manifestazione di volontà dalle successive attività di registrazione e formalizzazione della domanda»⁷⁴.

Nel solco dei principi affermati dalla Corte di giustizia, nel Considerando 27 si precisa che non è necessario che la persona utilizzi termini specifici quali «protezione internazionale», «asilo» o «protezione sussidiaria», essendo «determinante» che abbia manifestato il timore d'essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio Paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'art. 26 del Reg. procedure prevede poi che «la domanda di protezione internazionale si considera *fatta*»⁷⁵

⁷³ Sez. 1, ordinanza n. 14851 del 18/05/2026 (Rv. 679239-01). Nella fattispecie portata all'attenzione della Corte, il ricorrente aveva richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia ed era stato inserito in un Centro di accoglienza (CAS), su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo.

⁷⁴ Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23539 del 15.9.2026, in corso di massimazione.

⁷⁵ Enfasi aggiunta.

quando il cittadino di un paese terzo o l'apolide, compreso un minore non accompagnato, manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale da parte di uno Stato membro all'autorità competente».

La detta norma ha trovato puntuale trasposizione nel diritto interno. L'**art. 6, comma 1, del d.lgs. 25 del 2008**, come modificato dal d.l. 100, dispone, infatti che: «la domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale alle autorità competenti ai sensi dell'art. 3 comma 2, secondo le modalità previste dall'art. 26» del medesimo d.lgs.

Le disposizioni appena citate, lette anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione (applicabili, stante l'identità della formulazione normativa della definizione di domanda di protezione, anche nel nuovo ambiente normativo), rivelano come la manifestazione, anche informale, della volontà di richiedere asilo produce l'effetto giuridico dell'**acquisizione della qualifica di richiedente asilo**.

Dopo la presentazione della domanda, segue la fase della sua **registrazione**. È previsto che la domanda sia registrata nel termine di cinque giorni che, nel caso in cui un «numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo rendendo infattibile registrare la domanda entro i termini previsti ai paragrafi 1 e 3», può essere prorogato fino ad un massimo di quindici (art. 27, par. 5, reg. procedure). L'autorità procedente deve informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi, nonché consegnare un documento dal quale risulti che la domanda è stata registrata (art. 27, par. 1).

All'esito della fase di registrazione, sorge l'obbligo della sua **formalizzazione** nel termine di 21 giorni (termine che decorre dalla data di registrazione), presso l'autorità competente dello Stato membro in cui la domanda è stata fatta (salvo che un numero massiccio di domande renda impossibile fissare un appuntamento entro il predetto termine, così potendosi applicare il più lungo termine di due mesi dalla registrazione della domanda). Ai sensi dell'art. 28, par. 6, è previsto che all'atto della formalizzazione della domanda il richiedente è tenuto a produrre *quanto prima* tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari per motivarla.

Specifici **obblighi informativi a carico della pubblica amministrazione** sono previsti durante lo svolgimento delle tre fasi, nel corso delle quali al richiedente è messa a disposizione l'assistenza di un interprete per la registrazione e la formalizzazione della domanda e, se del caso, per il colloquio personale ogni volta che risulti altrimenti impossibile una comunicazione adeguata.

L'art. 32, infine, prevede, al par. 2, che nel caso di un minore accompagnato che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato e che si trova nel territorio dello stesso Stato membro nel momento in cui il genitore o un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato fa o formalizza la domanda di protezione internazionale, la domanda e la formalizzazione della domanda da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello

Stato membro interessato sono considerate anch'esse domanda di protezione internazionale e formalizzazione della domanda per conto del minore. Anche nel diritto interno, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 25 del 2008 (non modificato dal d.l. 100) prevede che «la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa»⁷⁶.

Il novellato art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 del 2008 ridefinisce le competenze relative alle suddette tre fasi della procedura di protezione internazionale: manifestazione della volontà di richiedere la protezione, registrazione della domanda e formalizzazione della stessa⁷⁷. Sono così individuate quali autorità competenti a ricevere le **manifestazioni di volontà**, ai sensi del nuovo articolo 26 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, **le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera**, esclusivamente secondo le modalità previste dal medesimo articolo 26.

Viene attribuita, invece, alla **questura o all'ufficio di polizia di frontiera** competente **la registrazione della domanda**, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 26-*bis*. Nella relazione illustrativa al d.l. 100, si precisa che tale scelta risponde all'esigenza di concentrare la fase di registrazione presso le autorità dotate delle competenze operative necessarie all'identificazione del richiedente, all'acquisizione dei dati rilevanti e al raccordo con le attività di fotosegnalamento e con i sistemi informativi.

È previsto, infine, che la **formalizzazione della domanda** avvenga presso le **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**, dinanzi ai **gestori dei centri di accoglienza** e, per il richiedente destinatario di una misura di trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle **questure**, esclusivamente secondo le modalità stabilite dal nuovo articolo 26-*ter*.

L'art. 11, comma 1, lett. g) del d.l. 100 ha modificato l'art. 26 del d.lgs. n. 25 del 2008⁷⁸, al fine di adeguare la disciplina nazionale della presentazione della domanda di protezione

⁷⁶ Sul punto la S.C. ha affermato che il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione nella fase amministrativa - quando il genitore presenta domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - deve considerare entrambe le domande, poiché il relativo esame individuale deve essere adeguato, completo e rispondere a valutazioni legate al mantenimento dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate (**Sez. 1, ordinanza n. 3034 dell'11/02/2026, Rv. 677293-01**).

⁷⁷ **Art. 3, comma 2 del d.lgs. 25 del 2008**: «Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda è effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 26-ter».

⁷⁸ **Articolo 26**

Presentazione della domanda di protezione internazionale

1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:

internazionale alla nuova scansione procedimentale delineata dal regolamento (UE) 2024/1348, nonché di coordinarla con gli accertamenti introdotti dal regolamento (UE) 2024/1356 e con il nuovo sistema di determinazione dello Stato membro competente previsto dal regolamento (UE) 2024/1351.

In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati (comma 1). Tali soggetti accedono, a tal fine, al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nella relazione illustrativa si sottolinea come la *ratio* della disposizione sia quella di assicurare un canale ordinato e tracciabile per la raccolta delle manifestazioni di volontà, consentendo il supporto operativo di soggetti esterni convenzionati.

Sono invece le questure e gli uffici di polizia di frontiera ad acquisire la manifestazione di volontà delle persone sottoposte agli accertamenti, durante lo svolgimento degli accertamenti stessi, e delle persone straniere trattenute o detenute (art. 26, comma 2).

a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;

b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;

c) dagli stranieri detenuti.

2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

Abrogato [4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.]

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del d.lgs. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.

⁷⁸ **Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione internazionale).**

1. La domanda è registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.

2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.

3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Infine, il cittadino di un Paese terzo che non sia soggetto agli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356, oppure che sia già stato sottoposto a tali accertamenti e intenda manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale dopo il loro completamento, può farlo con le modalità ordinarie (art. 26, comma 2-*bis*).

L'**art. 26-*bis***⁷⁹, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. h) del d.l. 100, è volto a disciplinare la registrazione della domanda di protezione internazionale. Autorità competenti per la registrazione sono individuate nella questura o nell'ufficio di polizia di frontiera competenti, in conformità con l'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348. È espressamente previsto, inoltre, che la questura o l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione, forniscano al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2 (comma 2). Solo all'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia al richiedente «un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento» (documento previsto dal novellato art.4, comma 1, del d.lgs. 142 del 2015).

Il nuovo **art. 26-*ter***⁸⁰ disciplina, infine, la **formalizzazione della domanda** di protezione internazionale individuando le modalità attraverso le quali il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali e prevedendo, in via generale, il coinvolgimento dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1. Laddove il richiedente sia stato accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015, la formalizzazione avviene per il tramite dei gestori dei medesimi centri, attraverso l'accesso al portale informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Per i richiedenti trattenuti o detenuti, la norma mantiene invece la competenza della questura, che procede alla formalizzazione accedendo al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

La nuova disposizione stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda

⁷⁹ **Art. 26-*bis* (Registrazione della domanda di protezione internazionale).**

1. La domanda è registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-*septies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.

2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.

3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

⁸⁰ **Art. 26-*ter* (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale).**

1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

sia rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348.

L'art. 17, primo comma, del d.l. 100 dispone, infine, che, **fino al 31 ottobre 2026**, sono in ogni caso competenti a ricevere le domande di protezione *di tutti i richiedenti*, nonché a ricevere e formalizzare le stesse, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.

3.2. Procedure accelerate.

Il Reg. (UE) 2024/1348, al Capo III, rubricato «procedura amministrativa», contiene, alla Sezione IV, la disciplina delle «**procedure speciali**» dell'esame delle domande di protezione internazionale nella fase amministrativa (procedure accelerate, procedure di asilo alla frontiera e domande reiterate).

L'art. 42 («**Procedura d'esame accelerata**»), indica specificamente i casi in cui l'esame nel merito della domanda di protezione da parte dell'autorità accertante è obbligatoriamente accelerato. Tale procedura si applica quando:

- a) nella formalizzazione della domanda e nell'esposizione dei fatti che la supportano, il richiedente ha sollevato questioni non pertinenti ai fini del riconoscimento della qualifica di beneficiario della protezione internazionale;
- b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente false, contraddittorie, *evidentemente improbabili*⁸¹, ovvero dichiarazioni che contraddicono informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine;
- c) il richiedente ha intenzionalmente indotto in errore l'autorità accertante, presentando documenti falsi, omettendo informazioni relative alla sua identità o cittadinanza, ovvero qualora sussistano evidenti motivi per ritenere che abbia distrutto un documento d'identità per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza;
- d) la domanda è formulata al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento dallo Stato membro;
- e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente un paese di origine sicuro⁸²;
- f) sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri oppure sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico da uno Stato membro;
- g) il richiedente ha reiterato una domanda di protezione che non sia dichiarata inammissibile⁸³;

⁸¹ Enfasi aggiunta.

⁸² Per un esame delle quattro categorie riconducibili ai Paesi sicuri nel reg. procedure, si rinvia a M. GATTUSO, *I paesi sicuri*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit. pag. 191 e ss.

⁸³ Si precisa che, ai sensi del novellato comma 1, dell'art. 29 del d.lgs. 25 del 2008, «La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348».

h) il richiedente ha fatto ingresso illegalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha presentato domanda di protezione *quanto prima possibile*⁸⁴ rispetto al suo ingresso;

i) il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda, pur senza pregiudizio del fatto che la necessità di protezione internazionale può sorgere fuori dal paese d'origine («sur place»);

j) il richiedente ha una cittadinanza (o, se apolide, una precedente dimora abituale) in un paese terzo per il quale **la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale** da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, **pari o inferiore al 20%**, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione del paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei dati Eurostat, ovvero se il richiedente appartiene ad una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%⁸⁵.

L'esame dei casi in cui la procedura d'esame è accelerata rivela la presenza di fattispecie che, per la genericità ed ambiguità della formulazione (a titolo di esempio, il richiedente che non ha presentato la domanda di protezione *quanto prima possibile* o a reso *dichiarazioni evidentemente improbabili*) o per la condizione prevista (il riferimento è alla *pericolosità* per la sicurezza nazionale, da interpretare, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, tenendo conto dei caratteri di attualità, gravità e concretezza⁸⁶), renderanno necessaria un'interpretazione rigorosa ed una compiuta delimitazione da parte della giurisprudenza.

Ancora con riferimento ai casi in cui l'autorità accertante accelera l'esame, non pare inutile soffermarsi brevemente sulla lett. j), relativa ai c.d. **Paesi statisticamente sicuri**⁸⁷. Salva l'ipotesi in cui il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari che non possano essere soddisfatte nell'ambito della procedura speciale, l'autorità accertante – tenuta comunque sempre ad **un esame individuale** della domanda - «accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale» quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo caratterizzato da una determinata percentuale di accoglimento delle domande di protezione internazionale⁸⁸. La norma in esame richiede espressamente la necessità di superare il dato statistico quando: a) la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati

⁸⁴ Enfasi aggiunta.

⁸⁵ Tale soglia del 20% può subire modifiche in situazioni di crisi. L'art. 11, par. 3 (in conformità al Considerando 46) del Reg. (UE) 2024/1359 prevede che la soglia possa essere ridotta sino al 5% in una situazione di crisi caratterizzata da arrivi in massa di cittadini di paesi terzi e di apolidi richiedenti protezione internazionale.

⁸⁶ Tra le tante, Sez. 1, ordinanza n. 26173 dell'8/09/2023 (Rv. 668934-01).

⁸⁷ In questi termini si esprime, M. GATTUSO, *I paesi statisticamente sicuri*, M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit. pag. 234 e ss.

⁸⁸ Il dato sembra potersi riferire alle sole percentuali relative alle domande di protezione internazionale, ad esclusione di quelle relative alle forme di protezione complementare previste nei diversi ordinamenti nazionali. È stato però osservato che: «La questione, tuttavia, è dubbia, posto che nell'ambito del più ampio concetto di protezione internazionale rientra senz'altro il divieto di *refoulement* previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra e dall'art. 3 Cedu, oltre che da altre Carte e Convenzioni», M. GATTUSO, *I paesi statisticamente sicuri*; ID. (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit. pag. 240.

Eurostat; b) il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%. È poi precisato che, nella valutazione dei dati menzionati, l'autorità amministrativa tenga conto delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive. È stato osservato che tale meccanismo, basato su presunzioni generali anziché su di una valutazione individualizzata delle condizioni del richiedente, genera «una evidente flessione del principio secondo cui ogni domanda di asilo deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto delle circostanze individuali del richiedente», configurandosi in tal modo «una sorta di "giudizio anticipato" sulla fondatezza della domanda, riducendo le garanzie procedurali e corroborando la funzione della procedura di asilo alla frontiera quale strumento di gestione dei flussi migratori piuttosto che un mezzo volto a garantire protezione internazionale a chi ne abbia diritto»⁸⁹.

Non par dubbio, infine, che la pubblica amministrazione, che intende procedere ai sensi della procedura speciale in esame, sia gravata dell'**onere della prova** relativa alle percentuali statistiche che giustificano la scelta di una procedura amministrativa diversa da quella ordinaria, trattandosi di fatto costitutivo dell'esame e dell'eventuale rigetto della domanda da parte dell'amministrazione.

È stato osservato⁹⁰ come la **presunzione** in esame debba essere applicata tenendo in considerazione i **principi generali affermati dalla Corte di giustizia**: la presunzione è esclusivamente procedurale e non sostanziale (restando intatto l'obbligo di valutazione individuale)⁹¹; la designazione per atto legislativo è ammessa solo se resta soggetta a controllo giurisdizionale effettivo, e le fonti devono essere contestabili quanto a origine, autorevolezza, affidabilità, pertinenza, attualità e completezza⁹²; è necessario che vi sia un esame completo in fatto e in diritto aggiornato al momento della decisione, con onere sull'autorità competente⁹³.

Ai sensi dell'art. 42, par. 2, è previsto che l'autorità accertante possa continuare l'esame nel merito qualora ritenga che l'esame della domanda comporti **questioni in fatto o in diritto troppo complesse** per essere esaminate con procedura accelerata (informando il richiedente del cambio di procedura).

L'art. 42, par. 3, indica i casi in cui può essere applicata la procedura accelerata nei confronti dei minori non accompagnati.

Queste le **caratteristiche principali** delle procedure accelerate: il termine per l'impugnazione della decisione amministrativa è di sette giorni (novellato art. 35-*bis* del d.lgs. 25 del 2008); in caso di rigetto della domanda, il richiedente (salva la possibilità di ottenere

⁸⁹ R. PALLADINO, *Le nuove procedure "combinare" di asilo e di rimpatrio alla frontiera: quale incidenza sui diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE?*, in *Quaderni AISDUE – Anticipazione fascicolo Convegno Forum IFA del 6 dicembre 2024*.

⁹⁰ M. MORARU, *Il nuovo Patto nel prisma del diritto dell'Unione europea: fonti e rimedi*, Intervento svolto nel corso del Seminario «Il diritto di asilo nel nuovo Patto: la prospettiva di un diritto al rimedio effettivo», Roma, 17 settembre 2026.

⁹¹ Corte di giustizia, 28 luglio 2011, C-69/10, *Samba Diouf*.

⁹² Corte di giustizia (Grande Sezione) del 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 e C-759/24, *Alace e Canpelli*.

⁹³ Corte di giustizia (Grande Sezione) del 29 luglio 2019, C-556/7, *Torubarov*

l'autorizzazione a rimanere) non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto ad un ricorso effettivo (art. 68, par. 3, lett. a) Reg. procedure); le procedure in esame devono essere concluse quanto prima ed entro tre mesi dalla data di formalizzazione della domanda (art. 35 Reg. procedure).

Con riferimento alle conseguenze in caso di violazione dei termini previsti, nel silenzio del legislatore europeo, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il mancato rispetto di tutte le articolazioni procedimentali proprie della procedura accelerata comporta il ripristino della procedura ordinaria e il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato⁹⁴. La Suprema Corte, senza limitare il principio ai soli ricorrenti provenienti da paesi designati di origine sicura, ha affermato che «la *ratio* comune alle ipotesi contenute nell'art. 28-*bis*, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessaria coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)» e al § 33 ha precisato che «deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)».

Nel diritto interno, in forza del novellato **art. 28 del d.lgs. 25 del 2008**⁹⁵, è previsto che il Presidente della Commissione territoriale determini i casi ai quali applicare la procedura accelerata, ai sensi del menzionato art. 42 del Regolamento procedure. Al secondo comma è poi stabilito che, nei casi in cui il Regolamento procedure prevede eccezioni alla procedura di frontiera⁹⁶, le procedure accelerate possano trovare applicazione solo all'esito di una valutazione individuale e solo ove sia possibile fornire ai richiedenti il necessario sostegno. Appare evidente che, in presenza di richiedenti asilo i quali necessitano di garanzie procedurali particolari, di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e di richiedenti in relazione ai quali esistono motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di

⁹⁴ Cass. Sez. U, sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-02)

⁹⁵ **Articolo 28**

Esame prioritario

1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348 , e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 . La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

2. Ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348 , e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell' articolo 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 , all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.

⁹⁶ **Art. 53, par. 2:** «...b) non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui all'articolo 54; c) i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all'articolo 54; d) sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale...».

salute mentale, l'**autorità amministrativa sia tenuta a dimostrare**, pena la ritualità stessa della procedura accelerata, di poter fornire agli stessi il sostegno necessario.

Proprio con riferimento alla questione relativa alle modalità di valutazione delle vulnerabilità – **vulnerabilità** che, come osservato da parte della dottrina «**decide l'intero percorso**»⁹⁷ - è stato osservato che il predetto art. 28 «non prevede quindi una automatica esclusione dei soggetti vulnerabili dalle procedure accelerate, ma subordina l'esclusione ad una valutazione caso per caso da effettuarsi secondo le linee guida elaborate dal ministero», che, in considerazione del fatto che le vulnerabilità corrispondano in realtà a situazioni per le quali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia prevedono obblighi specifici di protezione, comporta necessariamente che tali vulnerabilità siano identificate e prese in carico secondo parametri e modalità adeguate, previsti per legge⁹⁸.

Ancora con riferimento alla **valutazione delle vulnerabilità**, è stato osservato come, nella previsione che alle affida alle sole «linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate» i criteri e le modalità per la valutazione individuale della vulnerabilità – senza predeterminazione, per via legislativa, dei criteri e dei principi uniformi cui le linee guida devono conformarsi – si nasconde una **violazione del principio di riserva di legge**⁹⁹.

3.3. Le nuove procedure di frontiera.

Il Reg. Procedure disciplina, tra le procedure «speciali» le procedure di asilo alla frontiera (artt. 43, 44 e 45), ampliandone significativamente l'ambito di applicazione rispetto alla disciplina prevista nella previgente direttiva¹⁰⁰.

L'art. 43 detta le condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera, prescrivendo che questa si applichi «in esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento UE 2024/1356», che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne.

Ai sensi della detta norma, integrano casi di **applicazione facoltativa** della procedura di frontiera (all'esito dell'accertamento e sempre a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri): la presentazione della domanda a un valico di frontiera esterna o in una zona di transito (lett. a); il «rintraccio» del richiedente in connessione con l'attraversamento irregolare della frontiera esterna (lett. b); lo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (lett. c); la

⁹⁷ M. MORARU, *Il nuovo Patto nel prisma del diritto dell'Unione europea: fonti e rimedi*, Intervento svolto nel corso del Seminario «Il diritto di asilo nel nuovo Patto: la prospettiva di un diritto al rimedio effettivo», Roma, 17 settembre 2026.

⁹⁸ F. DE VITTOR, *Memoria per l'audizione on line presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica del 24 giugno 2026*, cit.

⁹⁹ P. BONETTI, *Aspetti costituzionali del patto UE e delle norme italiane di attuazione: diritto di asilo, riserva di legge e di giurisdizione, diritto di difesa*, Intervento svolto nel corso del Seminario «Il diritto di asilo nel nuovo Patto: la prospettiva di un diritto al rimedio effettivo», Roma, 17 settembre 2026.

¹⁰⁰ L'ulteriore segmento della procedura di frontiera è rappresentato dal regolamento 2024/13495 sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, che trova applicazione nei confronti di coloro ai quali è stata respinta la domanda di protezione internazionale nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera.

ricollocazione del richiedente ai sensi dell'art. 67, par. 11, del Regolamento (UE) 2024/1351 (lett. d).

In tali situazioni, l'apertura della procedura di frontiera determina l'applicazione di un regime di **«non autorizzazione» all'ingresso nel territorio dello Stato membro**, come esplicitato dal par. 2 del medesimo art. 43, fatto salvo il superamento del termine di durata massima di 12 settimane (art. 51, par. 2). La norma precisa, inoltre, che: «Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per impedire l'ingresso non autorizzato nel loro territorio è conforme alla direttiva (UE) 2024/1346». Il successivo par. 3 individua poi gli specifici casi nei quali è fatto divieto al richiedente di fare ingresso nel territorio dello Stato.

Il par. 4 dispone che, fatto salvo il meccanismo di monitoraggio stabilito all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2303 e ad integrazione dello stesso, ciascuno Stato membro prevede un **meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali** in relazione alla procedura di frontiera che soddisfi i criteri di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356.

La previsione di un meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali (inevitabilmente compresi dalla tipologia di procedura di frontiera disciplinata dalla stessa norma) nella medesima disposizione che indica le condizioni di applicazione delle dette procedure, rende evidente come lo stesso debba necessariamente essere attivato nel contesto di tali procedure, con onere della prova a carico dell'autorità amministrativa accertante.

E' stato osservato, in proposito, come i Regolamenti 2024/1356 e 2024/1358 impongano agli Stati membri di istituire un meccanismo indipendente che consenta di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali durante lo *screening* e le procedure di frontiera, e come l'omessa previsione di tale meccanismo da parte del legislatore italiano crei una **«vulnerabilità sistemica»**, aprendosi un «vuoto di garanzia che viola gli obblighi europei ed espone lo Stato a **procedure di infrazione**, facendo venire meno il presupposto stesso di legittimità per l'applicazione di procedure così incisive sulla libertà personale»¹⁰¹.

L'art. 44 dispone che, nel quadro delle procedure alla frontiera, possono essere adottate decisioni sull'ammissibilità della domanda, e, sul merito, se si applica una delle circostanze previste dall'art. 42, par. 1, lettere da a) a g) e j) e se sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

L'art. 45 prevede, poi, le ipotesi di **applicazione obbligatoria** della procedura di asilo alla frontiera. In particolare, tale obbligo si configura in tre ipotesi: a) allorché il richiedente protezione internazionale, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla

¹⁰¹ P. IAFRATE, *Osservazioni sul disegno di legge n. 939 di conversione del d.lgs. 12 giugno 2026, n. 100, recante «misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024»*.

sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza (art. 42, par. 1, lett. c); b) ove sussistano fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri oppure che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale (art. 42, par. 1, lett. f)); c) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20%, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive (art. 42, par. 1, lett. j).

Il Regolamento passa poi ad esaminare il concetto di «**capacità adeguata**» (artt. 46-50) degli Stati membri di realizzare un'organizzazione in grado di «esaminare in un dato momento un numero definito di domande» (considerando 28 Reg. procedure).

L'art. 51 disciplina i **termini** della procedura di frontiera, prevedendo che la domanda deve essere formalizzata un termine ordinario di **cinque giorni** dalla prima registrazione¹⁰² (o, a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento 2024/1351, entro cinque giorni dall'arrivo del richiedente nello Stato membro di ricollocazione a seguito di tale trasferimento, a condizione che ai richiedenti sia data la possibilità effettiva di farlo) e che la procedura sia il «più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda», con una durata massima di 12 settimane. Ove la procedura non venga completata entro detto termine massimo, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro.

Eccezioni alla procedura di frontiera sono previste all'art. 53 nei seguenti casi: minori stranieri non accompagnati, a meno che sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata; non può essere fornito il sostegno

¹⁰² Parte della dottrina ha sottolineato come il termine ristretto di cinque giorni e la mancanza di effetto sospensivo compromettano l'effettività del procedimento di ricorso e possano portare a rimpatri ingiustificati, violando il diritto a un rimedio efficace e il principio di non respingimento: V. APATZIDOU, *Bordering Asylum: Examining the EU's Border Procedures under the Asylum Procedures Regulation (EU) 2024/1348*, *International Journal of Refugee Law*, 2025, 37, 201-218.

necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari¹⁰³; i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all'art. 54; sussistono rilevanti motivi medici (compresi motivi di salute mentale); le garanzie e le condizioni di trattenimento previste dagli artt. da 10 a 13 della direttiva accoglienza non sono o non sono più rispettate e l'applicazione della procedura di frontiera è impossibile senza il ricorso al trattenimento.

L'art. 54, infine, disciplina i luoghi per l'espletamento della procedura di frontiera, stabilendo che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla *frontiera esterna* o in prossimità della stessa ovvero in una *zona di transito*, o in *altri luoghi designati sul proprio territorio*¹⁰⁴, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche di tale Stato membro. Come già osservato da parte della giurisprudenza di merito¹⁰⁵, se il concetto di frontiera dovrebbe potersi agevolmente ricavare dal reg. 2016/399 (il c.d. Codice delle frontiere Schengen), quello di zona di transito appare più «fumoso», trovandosi nel d.m. 5 agosto 2019 i due concetti del tutto assimilati¹⁰⁶.

Il par. 3 dell'art. 54 prevede che ciascuno Stato membro notifichi alla Commissione, entro l'11 aprile 2026, i **luoghi** in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 45. Lo Stato italiano ha dapprima individuato le zone di frontiera o transito con **circolare** della Dir. centrale dell'immigrazione o della polizia delle frontiere della Dip. della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del 12.6.2026. Tale individuazione, peraltro, non appare conforme al disposto dell'art. 28-*bis*, comma 4, come novellato dal d.l. 100, atteso che tale norma richiede che «Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-*bis*.1 sono individuate con **decreto del Ministro dell'interno**».

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno, sottoscritto in data 21 luglio 2026, registrato dalla Corte dei conti in data 3 agosto 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 10 agosto 2026 n.184, è stata disposta, all'art. 2, l'integrazione delle zone di frontiera e di transito¹⁰⁷.

¹⁰³ Tra le prime interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bologna, 10 settembre 2026, RG 13748-1/2026. Nella decisione in esame, relativa ad una domanda cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione a rimanere sul territorio dello Stato, è stato osservato che: «mentre le «*esigenze di accoglienza particolari*» attengono alla compatibilità della condizione di vulnerabilità con le specifiche condizioni della struttura di accoglienza (sicché, ad es., è incompatibile l'allocatione di persone traumatizzate, con vulnerabilità psichiche, minorenni, donne vittime di tratta o di violenza ecc... in strutture prive di adeguata assistenza e, ad es., di persone appartenenti a minoranze, *Lgbti* ecc..., in strutture ove possano essere esposte a discriminazione), le «*esigenze procedurali particolari*» evocano specificamente l'obbligo per le autorità accertante di assicurare che la procedura, per tempi - che non possono essere contratti dovendo essere compatibili con la necessità superare i traumi subiti - e modalità - grazie all'assistenza di personale preparato, alla doverosa predisposizione di orientamento legale, all'eventuale procedura di *referral*, ecc... - , assicuri che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo - che formano il principale mezzo di prova in materia di asilo - siano genuine, complete ed affidabili, al fine di prevenire errori nell'acquisizione della prova, che possano compromettere l'accertamento in sede amministrativa e confluire poi nel processo determinando errori giudiziari».

¹⁰⁴ Enfasi aggiunta.

¹⁰⁵ Trib. Trieste, decreto del 31 luglio 2026, RG 4274/2026. Nella decisione in esame il Tribunale ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la procedura di frontiera, disponendo la conversione del rito, sul rilievo che il d.m. 5.8.2019, in forza del quale la Commissione territoriale di Trieste aveva disposto la procedura di frontiera, era riferibile ad un quadro giuridico del tutto differente rispetto a quello in vigore dal 12.6.2026, posto che, prima di tale data, non era stata ancora compiutamente delineata la stessa definizione di una procedura di frontiera.

¹⁰⁶ L'art. del d.m. 5 agosto 2019, infatti si limita ad affermare che: «Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1, comma 1, sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:».

¹⁰⁷ 1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2019, sono integrate con riferimento: all'elenco dei valichi di frontiera di cui all'art 2 (8), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento

Molte le questioni che possono porsi in via interpretativa.

In primo luogo, nel decreto in esame l'integrazione delle zone di frontiera e di transito include anche «i territori delle province» di cui all'allegato A. Occorrerà dunque attendere le prime interpretazioni della giurisprudenza per verificare se individuare come zona di frontiera o di transito un **intero territorio della provincia** soddisfi i requisiti per l'applicazione delle procedure di frontiera, con particolare riferimento al necessario carattere di **specificità** del luogo ove la procedura (sebbene sotto la condizione di finzione) si deve svolgere.

In secondo luogo, occorrerà chiarire quali disposizioni applicare alle procedure iniziate prima della pubblicazione del decreto in luoghi definibili "frontiera" solo sulla base del decreto del 10 agosto (entrato in vigore il 25 agosto 2026)¹⁰⁸.

Una delle caratteristiche peculiari delle procedure in esame, la c.d. **finzione di non ingresso**, è prevista al par. 4 dell'art. 54, laddove si precisa che l'obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno nel territorio di uno Stato membro¹⁰⁹. Come è stato osservato in dottrina, «la costruzione giuridica della finzione di non ingresso consente di separare la presenza materiale della persona sul territorio dalla sua qualificazione giuridica come soggetto ammesso all'ingresso. Lo straniero si trova fisicamente all'interno della sfera di controllo dello Stato, ma continua ad essere trattato, per una pluralità di effetti giuridici, come se non fosse ancora entrato nel territorio nazionale»¹¹⁰. L'Autore ha, altresì, messo in evidenza come «la rilevanza pratica della finzione di non ingresso emerge soprattutto quando essa **si riflette sull'intensità delle garanzie** riconosciute alla persona interessata e sulle modalità di esercizio del diritto di difesa».

Nel **diritto interno** l'art. 11, comma 1, lett. b) del d.l. ha aggiunto all'**art. 4** del d.lgs. 25 del 2008 il **comma 4-ter**, prevedendo che, per assicurare lo svolgimento delle procedure

europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice delle frontiere Schengen); all'elenco dei porti di cui all'allegato A della legge n. 84 del 1994. **2.** Le procedure accelerate di frontiera sono espletate nei luoghi a ciò deputati presenti nelle zone di cui al comma 1 e negli ulteriori centri individuati **nei territori delle province di cui all'allegato A**, che costituisce parte integrante del presente articolo.

¹⁰⁸ Sulla questione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano, che, con decreto del 19.9.2026 (RG 36319-1/2026), ha deciso l'istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento di manifesta infondatezza adottato all'esito di una procedura di frontiera, affermando che: «la Provincia di Milano viene in considerazione non già in quanto la domanda di protezione internazionale sia stata ivi "fatta" quale "valico della frontiera esterna" o "zona di transito" (ipotesi, questa, prevista dall'art. 43 par. 1 lett. a) Reg. cit.), né quale luogo dove è avvenuto il "rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna" (art. 43 par.1 lett. b) Reg. cit.), né quale luogo in cui sia avvenuto lo "sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso" (art. 43 par. 1 lett c), né, infine, quale luogo in cui sia avvenuta una "ricollocazione a norma dell'art. 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 (ai sensi dell'art. 43, bensì quale "luogo per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera" secondo la disciplina indicata nell'art. 54 par. 3 Reg. cit.; poiché l'individuazione di Milano come territorio a ciò deputato è avvenuta solo in data 10 agosto 2026 con la pubblicazione del decreto ministeriale del 21 luglio 2026, entrato in vigore il 25 agosto 2026, deve ritenersi che la procedura di esame della domanda di asilo è stata espletata, dal suo avvio, in un luogo che non era stato ancora individuato dal decreto ministeriale ai sensi dell'art. 54 Reg. cit.)».

¹⁰⁹ Sulla c.d. *fictio* di non ingresso, ricollegabile all'assenza, sia nel diritto internazionale sia nel diritto dell'UE, di un obbligo in capo agli Stati di ammettere gli stranieri sul proprio territorio, v. J. P. CASSARINO, L. MARIN, *The Pact on Migration and Asylum: Turning the European Territory into a Non-Territory*, in *European Journal of Migration and Law*, n. 1, 2022, p. 1 ss.; F. RONDINE, *The Fiction of Non-entry in European Migration Law. Its Implications on The Rights of Asylum Seekers and Irregular Migrants at European Borders*, in *European Journal of Migration and Law*, n. 3, 2024, p. 291 ss.; A. ORAV, N. BARLAOURA, *Legal Fiction of Non-Entry in EU Asylum Policy*, European Parliament Research Service, March 2024

¹¹⁰ S. MARINAI, *La prima attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale*, cit.

accelerate di frontiera, è resa possibile l'istituzione di sezioni delle Commissioni territoriali fino a un massimo di ventiquattro, attuata con il successivo d.m. 21 luglio 2026¹¹¹.

Per quanto attiene alla disciplina delle (nuove) procedure di frontiera, poche le disposizioni di attuazione, stante la **diretta applicabilità delle disposizioni previste dagli artt. 43, 44 e 45 del reg. procedure**, che contengono ormai la disciplina generale di tali procedure.

In primo luogo, l'**art. 28-bis**, ora rubricato «**Individuazione delle zone di frontiera e di transito**» consta di un solo comma (relativo, appunto, alla sola individuazione delle zone di frontiera e di transito mediante decreto del Ministro dell'interno), stante l'abrogazione dei commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6¹¹².

Il nuovo **art. 28-bis.1**, in attuazione degli articoli 51 e 73 del regolamento unionale, è volto a stabilire nell'ordinamento nazionale il termine entro il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve prendere la decisione sulla domanda quando è stata applicata la procedura accelerata di frontiera¹¹³. Il **termine** viene fissato in **quattro settimane** dalla registrazione della domanda.

L'**articolo 28-bis.2**¹¹⁴ rappresenta una delle applicazioni più evidenti della **finzione di non ingresso**. La norma disciplina il trasferimento del richiedente la cui domanda di protezione internazionale sia esaminata nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, chiarendo che il richiedente che abbia presentato domanda presso un punto della frontiera esterna può essere trasferito verso un diverso luogo sito alla frontiera, in prossimità della stessa, ovvero in *altri luoghi designati nel territorio nazionale in cui siano collocate le strutture dedicate allo svolgimento delle procedure di frontiera* (comma 1). Nella relazione illustrativa si precisa che: «La *ratio* della previsione è quella di assicurare una gestione più flessibile ed efficiente delle domande trattate con procedura di frontiera, consentendo all'amministrazione di organizzare lo svolgimento degli adempimenti in strutture idonee e appositamente individuate, anche diverse dal punto in cui il richiedente è stato inizialmente sottoposto agli accertamenti e ha manifestato la volontà di chiedere protezione».

¹¹¹ L'**art. 3 del d.m. 21 luglio 2026** dispone: «Ai sensi dell'art. 4, comma 2-ter, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite, nell'ambito delle rispettive commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sino al 14 ottobre 2027, le seguenti sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, competenti alla trattazione delle domande incanalate nella procedura accelerata alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348»: Agrigento II, Ancona, Bari II, Bologna II, Brescia, Cagliari, Caserta, Crotone II, Firenze, Lecce, Milano III, Padova, Roma II, Siracusa, Torino III, Treviso II, Trieste, Udine II, Verona.

¹¹² **Articolo 28-bis**

Individuazione delle zone di frontiera e di transito

4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del ministro dell'interno.

¹¹³ **Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera).** -

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.

¹¹⁴ **Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera).**

1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.

2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità.

Allo scopo di evitare che lo «spostamento materiale del richiedente» possa incidere sulla natura della procedura di frontiera o determinarne l'ammissione sul territorio nazionale (in questi termini la relazione illustrativa al d.l. 100), è previsto che il trasferimento e l'accoglienza nelle strutture per l'espletamento delle procedure alla frontiera non equivalgono ad autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non fanno venir meno l'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle autorità competenti (comma 2). La disposizione in esame nulla precisa in merito alla necessità che il «trasferimento» del richiedente asilo (e, di conseguenza la sua accoglienza) sia effettuato all'esito di un provvedimento motivato della pubblica amministrazione (che chiarisca le ragioni del trasferimento). Non sono, inoltre, individuati in modo specifico i criteri in ossequio ai quali verranno individuati «gli altri luoghi designati sul territorio nazionale».

3.4. La domanda manifestamente infondata.

Nella Sezione III del Reg. procedure («decisioni sulle domande»), l'art. 38 disciplina i casi nei quali l'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda, nel rispetto dei principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, ed essere autorizzata *a norma del diritto nazionale* a respingere la domanda per inammissibilità e, dunque, a **non esaminare la stessa nel merito** (art. 39, par. 1, lett. b).

L'art. 39 dispone, inoltre, che l'«autorità accertante può essere autorizzata *a norma del diritto nazionale* a dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata se, al momento della conclusione dell'esame, si applica una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 3» (i casi della procedura d'esame accelerata).

In conformità con quanto previsto dalla norma appena citata, è stato novellato **l'art. 28-ter**, rubricato «**Domanda manifestamente infondata**», che prevede ora che la Commissione territoriale respinga la domanda per manifesta infondatezza, in presenza di tutti i casi che, a norma dell'art. 42, par. 1 e 3 del Reg. procedure, giustificano la procedura d'esame accelerata.

È bene comunque ricordare che, ai sensi dell'**art. 11 del Reg. procedure**, fatti salvi l'articolo 38, par. 1, e l'articolo 55, par. 4, prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda, è comunque data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sull'ammissibilità («**colloquio sull'ammissibilità**»). Il par. 2 precisa poi che, nel colloquio, il ricorrente deve avere la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità di cui all'articolo 38 non si applicherebbero al suo caso. Appare, dunque, evidente come, nel giudizio relativo al ricorso avverso una decisione di inammissibilità, il giudice (anche d'ufficio) sia tenuto a verificare che al ricorrente sia stato garantito il diritto al colloquio sull'ammissibilità.

3.5. Le modifiche relative alla disciplina delle domande reiterate.

La disciplina relativa alle domande reiterate è contenuta nel Reg. procedure, nella Sezione dedicata alle procedure speciali (art. 55 e 56), essendosi il legislatore nazionale limitato ad intervenire sul disposto dell'art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. 25 del 2008.

In via generale, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 19, del Reg. 2024/1348 è definita **domanda successiva o reiterata** «l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito».

L'art. 55, par. 1, ribadisce la differenza tra «domanda reiterata» e «ulteriore dichiarazione», precisando che, quando la domanda è *fatta* quando non è ancora stata presa una decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente, la stessa è considerata un'ulteriore dichiarazione e non una nuova domanda¹¹⁵.

La medesima norma (così come precisato anche nel Considerando 77) dispone che l'autorità accertante proceda ad esame preliminare:

- se il richiedente presenta **nuovi elementi**¹¹⁶ **che aumentino in modo significativo la probabilità** che allo stesso possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale (par. 3);
- oppure se i nuovi elementi attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità (par. 3).

Il par. 5 precisa che tali elementi possono essere considerati nuovi solo se il **richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi nell'ambito della domanda precedente.**

La domanda reiterata è sottoposta ad «esame preliminare», che può implicare: a) il deposito di una memoria scritta; b) un colloquio personale (dal quale si può prescindere quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3).

È stato osservato, in proposito, che «l'audizione davanti all'autorità accertante, prescritta dai Considerando 14 (sul «diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda») e 15 (quale «elemento essenziale di una procedura di asilo efficace ed equa») si impone dunque come **regola anche nel caso di**

¹¹⁵ Con riferimento alle caratteristiche degli elementi invocati in sede di domanda reiterata, la Corte di giustizia (chiamata a pronunciarsi in merito alle «ulteriori dichiarazioni», nel contesto di una medesima domanda di protezione internazionale, ma con principi che ben possono essere utilizzati nell'esame di una domanda reiterata), ha affermato che il giudice, investito di un ricorso contro una decisione di diniego di protezione internazionale, non è tenuto a valutarne, a titolo di «ulteriori dichiarazioni», i motivi se gli elementi non sono presentati «in maniera sufficientemente concreta per poter essere debitamente esaminati, o ancora, qualora si tratti di elementi di fatto, se esso constata che questi ultimi non sono significativi o non sono sufficientemente distinti dagli elementi di cui l'autorità accertante ha già potuto tenere conto» (Corte di giustizia, sentenza del 4.10.2018, C-652/16, *Ahmedbekova*).

¹¹⁶ La Corte di giustizia ha affermato che la nozione di «elementi o risultanze nuovi» che «sono emersi o sono stati adottati dal richiedente», comprende «gli elementi o le risultanze sopravvenuti dopo la conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale nonché gli elementi o le risultanze che già esistevano prima della conclusione di tale procedimento, ma che non sono stati invocati dal richiedente» (Corte di giustizia, 22 febbraio 2022, cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, X, Y).

domanda reiterata, salvo che dalla memoria scritta presentata dal richiedente asilo risulti «chiaro» che non emergono nuovi elementi»¹¹⁷.

La regola generale, fissata dal par. 6, è quella secondo la quale, se il richiedente presenta nuovi elementi o se gli stessi sono emersi nel corso del giudizio (elementi emersi nel corso del giudizio e, dunque, **rilevati d'ufficio**), la domanda reiterata è esaminata nel merito, ad eccezione del caso in cui la stessa possa essere considerata inammissibile sulla base di un altro motivo previsto dall'art. 38, par. 1 (i motivi per i quali l'autorità accertante può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a respingere la domanda per inammissibilità). L'esame nel merito prosegue, ai sensi dell'art. 42, par. 1, lett. g) Reg. 2024/1348, **con procedura accelerata, che deve concludersi nel termine di 3 mesi**.

In caso di rigetto della domanda, ai sensi del menzionato art. 28-ter d.lgs. 25 del 2008, come modificato dal d.l. 100, si avrà una pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza.

Laddove, invece, non emergano o non siano stati presentati nuovi elementi, la domanda è respinta per **inammissibilità**, ai sensi dell'art. 38, par.2.

Il d.l. 100, come detto, si è limitato ad intervenire sull'**art. 29, comma 1, lett. b)**, sostituendo la precedente disposizione¹¹⁸ e prevedendo che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda e non proceda all'esame nel caso di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento 2024/1348¹¹⁹.

Con riferimento al **diritto di rimanere in caso di domanda reiterata**, l'art. 56 prevede, sempre fatto salvo il principio di non respingimento, che gli Stati membri possano prevedere un'eccezione al diritto di rimanere: a) laddove una prima domanda reiterata sia proposta al solo scopo di ritardare l'esecuzione di una decisione di allontanamento; b) in presenza di una seconda o di una successiva reiterata, proposta dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

L'art. 68, par. 6, del citato regolamento dispone poi che: «In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio

¹¹⁷ M. GATTUSO, *Le domande reiterate*, pag. 184, in M. GATTUSO, *Manuale del diritto di asilo*, cit. (contributo al quale si rinvia per un'ampia disamina della disciplina relativa alle domande reiterate ed ai suoi presupposti).

¹¹⁸ Art. 29, comma 1, lett. b) vigente sino all' giugno 2026: «*il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale*».

¹¹⁹ **Articolo 29**

Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

a) al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.

di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata *esclusivamente*¹²⁰ per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro».

Il legislatore nazionale ha trasposto nel diritto interno la deroga al diritto di rimanere nel caso di una prima domanda reiterata formalizzata «al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione», se la stessa sia stata giudicata inammissibile e dunque non ulteriormente esaminata, oppure nel caso di una seconda o ulteriore domanda reiterata fatta dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata (novellato art. 7 del d.lgs. 25 del 2008), prevedendo altresì un'eccezione alla disposizione per cui il richiedente non può essere allontanato **fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza** volta all'autorizzazione a rimanere e, quindi, sino alla decisione del giudice quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento 2024/1348 (novellato art. 35-*bis*, comma 5, sul quale vedi par. 3.7.).

Per completezza si osserva, infine, che, come è stato già sottolineato, la disciplina relativa alle domande reiterate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento (art. 29-*bis*¹²¹) potrebbe presentare profili di dubbia compatibilità con il Reg. 2024/1348, atteso che la norma affida al Presidente della Commissione (nei casi di cui al primo comma) e al Questore (nei casi di cui al comma 1-*bis*) la competenza ad emettere, all'esito dell'esame preliminare, una decisione di inammissibilità, laddove l'art. 4 del Reg. prevede la competenza in materia di protezione internazionale in capo non ad un organo monocratico, ma alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale quale organo collegiale¹²².

3.6. Il diritto di rimanere nel territorio dello Stato e l'autorizzazione a rimanere.

Il **principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti** che gli amministratori traggono dal diritto dell'Unione, per come riconosciuto dalla Corte di Giustizia¹²³, è un principio generale, discendente dal dovere generale di leale collaborazione in capo agli Stati membri, che investe anche le autorità giurisdizionali nazionali, nel senso che queste ultime devono

¹²⁰ Enfasi aggiunta.

¹²¹ **Art. 29-*bis* (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento).**

1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati adottati nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

1-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-*bis*, e 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.

¹²² M. GATTUSO, *Le domande reiterate*, pag. 190, in M. GATTUSO, *Manuale del diritto di asilo*, cit.

¹²³ Cfr. Corte di giustizia, C-222/84, *Johnston*; CGCE, sent. 25 luglio 2002, C-459/99, *MRAX*, punto 101, in materia di permessi di soggiorno; CGUE, sent. del 29 ottobre 2009, C-63/08, *Pontin*, punti 4 ss.

assicurare sempre e in ogni caso una protezione giudiziaria effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione¹²⁴, quale è quello dell'asilo.

Tale principio costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e poi ribadito all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹²⁵. È dunque compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'art. 4 TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti agli individui, in forza delle norme del diritto dell'Unione¹²⁶. Le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi in materia interna (*principio di equivalenza*), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (*principio di effettività*).

L'art. 47 della Carta, dispone, infine, al comma 1, che "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo" e, al comma 2, che "Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare."

L'art. 67, nella sua articolata formulazione (sovrapponibile all'art. 47 previsto dall'abrogata direttiva procedure, e dunque da interpretare sulla base dei principi affermati in relazione allo stesso dalla Corte di giustizia) disciplina il «diritto ad un ricorso effettivo»¹²⁷, mentre l'art. 68 disciplina l'«effetto sospensivo dell'impugnazione». In particolare, in principio generale, disciplinato al par. 2 dell'art. 68, prevede il **diritto** del richiedente e della persona soggetta a revoca della protezione internazionale, fondamentale per l'esercizio di un rimedio effettivo (Considerando 91), **di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo** dinanzi al giudice di primo grado e, **se esercitano tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito del ricorso**.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, in proposito, che il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela, che si traduce, in concreto, nel diritto di difesa, di parità delle armi processuali e di ricorso al giudice; nel diritto complessivo ad un giusto processo; «nel diritto

¹²⁴ CGCE, sent. del 16 dicembre 1976, C-33/76, *Rewe*, EU:C:1976:188, § 5; sent. del 22 maggio 2003, C-462/99, *Connect Austria*, §§ 38-42; sent. del 13 marzo 2007, C-432/05, *Unibet*, EU: C.2007:163, §§ 41-42; sent. dell'8 novembre 2016, C-243/15, *Lesoochránárske zoskupenie VLK*, EU:C:2016:838, § 50, nonché, in tal senso, sent. del 9 febbraio 2017, C-560/14, *M*, EU:C:2017:101, § 30 e giurisprudenza citata.

¹²⁵ Sent. *Unibet*, § 37 e giurisprudenza ivi citata. citata Sul rapporto tra artt. 6 e 13 ed art. 47 della Carta dei diritti fondamentali cfr. *Actiones Handbook on the techniques of judicial interactions in the application of EU Charter*, finanziato dalla Commissione Europea Dei Diritti fondamentali, i cui materiali sono disponibili sul sito www.cjc.eu..

¹²⁶ Sent. *Unibet*, § 38; sent. *Rewe*, § 5 e sent. del 16 dicembre 1976, C-45/76, *Comet*, EU:C:1976:191, § 12.

¹²⁷ Per un attento esame della disposizione, e, più in generale del diritto ad un rimedio effettivo, si rinvia a M. STURIALE, *Il rimedio effettivo*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit., pag. 247 e ss.

ad essere presente nel processo allorché, in caso non fosse operativa la sospensione del provvedimento emesso dall'Organo amministrativo, il richiedente sarebbe a rischio di un allontanamento in quanto non più titolato a restare nel Paese, con effetti preclusivi sul suo diritto di difesa e, come visto, addirittura sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito eventualmente a lui favorevole»¹²⁸.

A fronte della predetta regola generale, il successivo par. 3 – fatto sempre salvo il principio di non respingimento – pone una serie di **eccezioni**, per effetto delle quali la proposizione del ricorso non produce l'automatica sospensione del provvedimento impugnato¹²⁹. Tra tali eccezioni, non pare inutile sottolineare come, con una previsione innovativa rispetto alla disciplina contenuta nella Direttiva procedure, quella al diritto di rimanere riguarda non solo l'inammissibilità (tranne il caso eccezionale del minore non accompagnato soggetto a procedura di frontiera), ma anche il **rigetto della domanda reiterata** e prescinde dal tipo di procedura adottata.

In tali casi, ai sensi dell'art. 68, par. 4, il giudice ha facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale **debbono essere, su loro istanza, autorizzati a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell'esito del ricorso** (è previsto, altresì, che il giudice competente decida d'ufficio riguardo a tale autorizzazione se il diritto nazionale gliene conferisce la facoltà, ma l'ordinamento italiano non ha trasposto la disposizione relativa alla possibilità di autorizzazione d'ufficio).

Nel diritto interno, l'**art. 35-bis**, comma 3 del d.lgs. 25 del 2008, novellato dal d.l. 100, sancisce la regola generale dell'**effetto sospensivo automatico conseguente alla proposizione del ricorso**, ad eccezione dei casi di cui all'art. 68, par. 3 Reg. procedure, mentre il comma 5 ribadisce quanto previsto dall'art. 68, par. 5 in ordine alla permanenza del divieto di allontanamento dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal co. 4, e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione del giudice. Per le **procedure di frontiera**, l'**art. 35-ter** D.lgs. 25/2008 prevede che la proposizione del ricorso «non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato».

¹²⁸ Cass. Sez. U, sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-02)

¹²⁹ Art. 68 (3) «Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti:

a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione: i) il richiedente è soggetto ad un esame accelerato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3; ii) il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato;

b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera; c) decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito; d) decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza; o e) decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), d) o e), oppure dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1347».

L'art. 7 del d.lgs. 25 del 2008¹³⁰, come novellato dal d.l. 100, sancisce il diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, ovvero, in caso di presentazione del ricorso, fino alla decisione di primo grado, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 10, parr. 3 e 4 del Reg. procedura e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 35-*bis*, commi 3 e 5, e dall'art. 35-*ter*, commi 1, 4 e 6.

I nuovi commi 4, 4-*bis* e 5 dell'art. 35-*bis* disciplinano il procedimento relativo all'autorizzazione a rimanere¹³¹.

È così previsto che, quando ricorrono i casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del Reg. procedure, l'istanza, corredata degli elementi di fatto e di diritto, debba essere presentata, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo (potendosi comunque ritenere ammissibile un'istanza successiva, in presenza di elementi nuovi), notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti interessati. Viene poi fissato un termine (di tre giorni) per il deposito di note difensive e successive repliche (comma 4).

Non essendo più previsto il riferimento alle «gravi e circostanziate ragioni» (contenuto nell'abrogato comma 4), occorrerà attendere i primi provvedimenti giurisdizionali per valutare come interpretare i presupposti in forza dei quali concedere il richiesto provvedimento cautelare. In una delle sue prime applicazioni, parte della giurisprudenza di merito ha accolto l'istanza di autorizzazione a rimanere, prendendo in considerazione quanto allegato dal richiedente in merito al rischio di trovarsi, in caso di rimpatrio, in una condizione di grave indigenza. In particolare, è stato osservato che il rischio effettivo, in caso di rimpatrio, di soffrire una condizione di privazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale (rischio confermato dalle fonti di informazione aggiornate consultate dal tribunale) si sarebbe tradotto in una violazione del diritto alla vita privata, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 10 co. 3 della Costituzione¹³².

¹³⁰ **Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda).**

1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-*ter*, commi 1, 4 e 6.

¹³¹ **Art. 35-*bis*. d.lgs. 25 del 2008:**

4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-*ter*, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.

4-*bis*. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015.

5. Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.

¹³² Trib. Napoli, decreto del 10 agosto 2026 n. 17573-1/2026 r.g.a.c

Ancora, nell'esaminare un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione a rimanere nel corso di una procedura accelerata applicata sul presupposto che la ricorrente fosse cittadina di un Paese nel quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale era pari o inferiore al venti per cento, è stato affermato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito agli episodi di violenza domestica subiti «assumono rilievo alla luce del carattere potenzialmente sensibile al genere della domanda e della necessità di verificare se la ricorrente necessitasse di garanzie procedurali particolari». L'omessa considerazione della condizione particolare della ricorrente e dei profili di vulnerabilità connessi alla riferita esperienza di violenza domestica hanno, pertanto, portato al riconoscimento della richiesta autorizzazione a rimanere¹³³.

Il comma 4-*bis* disciplina la fase decisoria sull'istanza di autorizzazione a rimanere, prevedendo che il giudice, «esaminati gli elementi di fatto e di diritto» decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato. Viene precisato che, nell'ipotesi regolata dal comma 4-*bis*, l'accoglimento determina l'autorizzazione del ricorrente a rimanere fino alla decisione e fonda il suo diritto al rilascio, da parte dell'autorità amministrativa, del documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 142 del 2015 (che, come detto, tiene luogo dell'odierno «permesso per richiesta asilo»).

E' stato, inoltre, **soppresso il reclamo alla corte d'appello avverso la decisione sulla sospensiva**, leggendosi, nella relazione illustrativa che tale soppressione «è motivata dalla complessiva riorganizzazione delle competenze delle sezioni specializzate (come risulta dall'articolo 16 del presente decreto) e, soprattutto, dalla inidoneità di tale rimedio a consentire, nelle procedure accelerate compresa la procedura di frontiera, il rispetto dei termini entro i quali è richiesta una decisione stabile sulla richiesta di autorizzazione a rimanere che, in particolare nella procedura di frontiera, deve essere seguita in tempi brevi dalla decisione di merito».

Il comma 5, infine, dispone che il ricorrente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 56 del reg. Procedure (prima domanda reiterata che sia stata formalizzata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro, ovvero seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza) e 68, par. 6 (in caso di domanda reiterata, se l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro).

¹³³ Trib. Trieste, decreto del 14 settembre 2026.

3.7. Il rito delle controversie per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 35-bis d.lgs. 25 del 2008).

L'art. 35-bis del d.lgs. 25 del 2008¹³⁴, in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. 100, è ora destinato a disciplinare la procedura di impugnazione delle decisioni adottate dalla

¹³⁴ **Articolo 35 bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)**

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter.

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-bis, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;

il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione è adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non è reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi

Commissione territoriale all'esito delle procedure ordinarie e delle procedure accelerate (trovando le procedure di frontiera la loro disciplina nel successivo art. 35-ter).

A parte la novella relativa al riconoscimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva del ricorso e all'autorizzazione a rimanere (esaminate nel paragrafo precedente), sono state introdotte modifiche nel procedimento ex art. 35-bis, in diretta attuazione del regolamento procedure. In particolare, dopo aver richiamato il modello processuale camerale sia per le procedure ordinarie che per quelle di frontiera (salvo quanto disposto dagli artt. 35-bis e 35-ter) è previsto un termine di impugnazione (ad eccezione dei cinque giorni previsti per le procedure di frontiera) di sette giorni.

Il comma 13 è stato modificato, portando ad otto mesi la durata della procedura ordinaria e mantenendo il termine di quattro mesi per le procedure accelerate, salvo quanto previsto dall'articolo 35-ter per le procedure di frontiera.

Il comma 14 estende la regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche per i casi previsti dall'articolo 35-ter.

3.8. Il rito per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera (art. 35-ter d.lgs. 25 del 2008).

Il novellato art. 35-ter disciplina il rito applicabile alle controversie precedute dalle procedure (speciali) amministrative di frontiera¹³⁵. È così previsto che il ricorrente possa

entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 35-ter.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo e secondo periodo, del presente articolo.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

¹³⁵ **Art. 35-ter (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera).**

1. Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.

2. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non può essere allontanato.

3. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonché la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.

proporre impugnazione nel ridotto **termine di 5 giorni** e che, come visto, la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione impugnata, tranne nel caso di minore straniero non accompagnato, come previsto dall'art. 68, par. 3, lett. a), ii), del Reg. procedure.

Il comma 2 prevede che il ricorrente possa chiedere d'essere autorizzato a rimanere con istanza depositata (corredata degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda), a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso, precisandosi che il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione, fatta eccezione per le ipotesi di domanda reiterata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro o della seconda ulteriore domanda reiterata

Il comma 3 stabilisce i termini per la costituzione del contraddittorio e per lo scambio di memorie, disponendo che, nel medesimo termine per lo scambio di memorie, la commissione territoriale metta a disposizione la documentazione acquisita nel corso della procedura, comprensiva delle eventuali traduzioni.

Il giudice decide, con decreto motivato, entro i successivi dieci giorni (senza la necessità di fissare udienza, così come nei casi del precedente art. 35-*bis*) se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. In caso di accoglimento dell'istanza di autorizzazione a rimanere, il ricorrente non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale né gli è rilasciato il documento previsto dall'art. 4, avente valore di titolo di soggiorno, ma, sino alla scadenza delle 12 settimane dalla registrazione o comunque alla decisione se antecedente, è obbligato a rimanere nei luoghi di cui all'art. 54, par. 3 Reg. Procedure. Viene poi espressamente disciplinata solo una delle conseguenze del superamento del termine di dodici settimane, attraverso la disposizione in forza della quale se il provvedimento decisorio non interviene nelle dodici settimane, il richiedente è autorizzato ad entrare nel territorio nazionale, e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n.142 del 2015.

4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

5. Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015.

6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-*bis*, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.

7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 13.

8. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando è rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.

Il decreto decisorio, «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio», è impugnabile in cassazione, ai sensi del comma 13 dell'art. 35-*bis*.

3.9. Il novellato art. 32 del T.U. Immigrazione.

Il comma 1, lettera p), dell'art. 11 del d.l. 100 ha introdotto modifiche dell'**art. 32 del d.lgs. 25 del 2008** sulla disciplina delle decisioni della Commissione territoriale¹³⁶.

In primo luogo, aggiungendo la lettera *b-quater*) al comma 1, si è previsto che la Commissione possa non solo accogliere o rigettare la domanda di protezione, ma anche **dichiarare inammissibile** la domanda e non procedere ad un esame nel merito nelle ipotesi di inammissibilità previste dall'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. procedure.

¹³⁶ **Art. 32 (Decisione)**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo d.lgs.;

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-*ter*;

b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca. *b-quater*) **dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.**

3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo

quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.

3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), *b-bis*), *b-ter*) e *b-quater*, del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, **23-bis**, 29 e 29-*bis* comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-*bis* del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b-bis*), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.

4-ter. **Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreché non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.**

La norma in commento è inoltre intervenuta sul comma 4, già interamente sostituito dal d.l. 20 del 2023, conv. dalla l. 50 del 2023, relativo al c.d. **provvedimento unificato**. Il legislatore del 2023 aveva previsto che, nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale (ai sensi dell'art. 32, lett. *b*, nonché nei casi di rigetto per manifesta infondatezza (art. 28-ter), rigetto in virtù dell'applicazione della cd. *internal protection alternative* (art. 32, comma 1, lett. *b-ter*), inammissibilità della domanda reiterata presentata ai sensi degli artt. 29 o 29-bis e, infine, dichiarazione di estinzione del procedimento a seguito di ritiro esplicito dell'istanza da parte del richiedente ai sensi dell'art. 23 – il provvedimento di diniego fosse direttamente comprensivo anche dell'**attestazione** dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente.

Era stato ancora previsto che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale **non si applicasse** neanche nei seguenti casi:

- la domanda di protezione internazionale non è accolta, ma nel corso del procedimento, emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano;
- emersione, nel corso dell'istruttoria, di fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Al di fuori di questi casi – specificava la disposizione in esame – la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'**attestazione dell'obbligo di rimpatrio** e dal divieto di reingresso in Italia ai sensi degli artt. 13 (espulsione coatta alla frontiera) e 14 (espulsione attraverso il rimpatrio volontario) t.u. imm. In sostanza, in ossequio al principio di **economia** degli atti giuridici, si era disposta l'**unificazione** del provvedimento negativo della Commissione territoriale (o della Commissione nazionale asilo) e del conseguente provvedimento di rimpatrio dello straniero¹³⁷. Conseguentemente, la decisione così emessa poteva essere impugnata in Tribunale con un **ricorso unitario**.

Nella circolare del 6 giugno 2023 la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con riferimento al provvedimento in esame, qualificato come "unificato"¹³⁸, aveva disposto che i Collegi territoriali acquisissero dal Questore elementi informativi circa la sussistenza o meno degli elementi ostativi all'espulsione previsti dagli artt. 19, commi 1-bis e 2, t.u.imm.,

¹³⁷ In senso critico, sul punto, v. UNHCR – RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA, LA SANTA SEDE E SAN MARTINO, *Nota tecnica*, pag. 8.

¹³⁸ Nel senso che «il provvedimento di rigetto emesso all'esito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sia direttamente comprensivo anche della attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente e che tale attestazione tenga luogo e produca gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa previsto dall'art. 13 t.u.imm., la cui materiale esecuzione resta affidata al Questore»: in termini, Ministero dell'interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, circolare 6 giugno 2023, cit., § 2, pag. 6, secondo la quale il nuovo provvedimento "unificato" andrà applicato a tutte le decisioni che non risultino già adottate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire al 6 maggio 2023, sul presupposto che «la novella, diversamente dalla modifica dei presupposti per il riconoscimento della pregressa protezione speciale, non incide sul diritto al riconoscimento di una qualsivoglia forma di protezione, essendo invece l'espulsione dal territorio nazionale – beninteso ove venga accertata la mancanza delle cause impeditive di cui all'art. 19 t.u.imm. – mera conseguenza automatica di una decisione di diniego "pieno", la qual cosa rende irrilevante quale sia l'autorità che la debba disporre, dal momento che non risulta comunque limitato il diritto alla relativa impugnazione, sia pure contemporaneamente a quella del provvedimento di diniego». (*ibidem*, pag. 8).

disponendo che «nella procedura ordinaria la richiesta di elementi informativi dovrà essere trasmessa, mediante apposita nota a mezzo *pec*, al Questore solo dopo lo svolgimento della seduta collegiale, mentre nella procedura accelerata, *a fortiori* se “di frontiera”, vista la brevità dei relativi termini decisionali, potrà essere valutato, ove beninteso ciò risulti materialmente possibile, l’invio di elementi informativi da parte del Questore anche prima delle decisioni, se del caso contestualmente alla trasmissione delle istanze di protezione internazionale»¹³⁹.

Il d.l. 100 ha previsto che il provvedimento unificato includa anche le decisioni di inammissibilità e i casi di ritiro implicito.

Resta, dunque, ferma la disposizione in forza della quale, in tutti i casi previsti dal comma 4, il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale «alla scadenza del termine per l’impugnazione». Sulla fattispecie in esame, nel nuovo ambiente normativo, si è già pronunciata la Corte di cassazione, che, nel decidere un ricorso proposto avverso la decisione di inammissibilità della (prima) domanda reiterata di protezione internazionale recante l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso, ha affermato che l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, nei casi previsti dagli art. 32, comma 1, lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater, e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e 29-bis) sorge solo alla *scadenza del termine per l’impugnazione*¹⁴⁰. E’ stato, in particolare, precisato che, laddove non si tratti di una seconda o successiva domanda reiterata, né di una domanda presentata esclusivamente per ritardare o impedire una decisione di rimpatrio o di allontanamento (e non si versi nelle altre ipotesi previste dal comma 4 dell’art. 32), la previsione della necessità di attendere la scadenza del termine per l’impugnazione appare del tutto coerente con le previsioni generali relative al diritto di rimanere nel territorio dello Stato, atteso che, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, del d.lgs. 25 del 2008, il richiedente non può essere allontanato fino alla scadenza del termine per formulare l’istanza e, se detta istanza è proposta con il ricorso, nelle more della sua decisione (ai sensi del comma 4-bis).

E’ stato, infine, inserito un nuovo comma 4-ter, volto a prevedere che, nel caso di procedura accelerata di frontiera, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, e qualora non vi siano le circostanze impeditive di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349, prima dell’esecuzione del respingimento, possa chiedere al questore la concessione della possibilità di lasciare il territorio nazionale anche attraverso l’attivazione di programmi di rimpatrio volontario assistito. A tal fine, con la decisione di cui all’articolo 32 al richiedente è fornita informazione di tale facoltà.

3.10. Il ritiro *implicito* della domanda di protezione.

Mentre l’art. 40 del Reg. procedure disciplina i casi di ritiro esplicito della domanda (prevedendo: che il ritiro avviene per iscritto da parte del richiedente, di persona o tramite

¹³⁹ Ministero dell’interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, circolare 6 giugno 2023, par. 2, pag. 6.

¹⁴⁰ Cass. Sez. 1, n. 24430/2026 del 4 agosto 2026, Rv. 679281-01.

consegna da parte del consulente legale che rappresenta il richiedente in conformità al diritto nazionale; che, all'atto del ritiro della domanda, le autorità competenti informano il richiedente, ai sensi dell'art. 8, par. 2, lett. c), di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda; che, se al momento del ritiro esplicito da parte del richiedente, l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa può comunque decidere di respingere la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza), l'art. 41 individua sei casi nei quali la domanda, in ragione di condotte poste in essere dal richiedente, è dichiarata implicitamente ritirata¹⁴¹. È previsto che, quando il richiedente è presente all'atto del ritiro della domanda, l'autorità competente lo informi di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, par. 2, lett. c).

Il par. 4, inoltre, stabilisce che **l'autorità competente può sospendere** la procedura per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni di cui al paragrafo 1 prima dell'adozione di una decisione che dichiari che la domanda è implicitamente ritirata.

Il par. 5, infine, prevede la possibilità di respingere la domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.

Nel diritto interno, l'istituto del ritiro implicito, già previsto all'art. 23-*bis*, è stato modificato in attuazione delle disposizioni del Reg. procedure¹⁴². In particolare, la novella legislativa comprende tutte le ipotesi di ritiro implicito di cui al regolamento, prevedendo inoltre che la Commissione territoriale emetta una decisione che dichiara l'estinzione per ritiro implicito e altresì che la Commissione territoriale possa rigettare la domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento del ritiro implicito, ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento.

¹⁴¹ Una domanda è dichiarata implicitamente ritirata quando: a) il richiedente, senza valido motivo, non ha formalizzato la domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso; b) il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), o i propri dati biometrici; c) il richiedente rifiuta di comunicare il proprio indirizzo, qualora ne abbia uno, a meno che l'alloggio sia fornito dalle autorità competenti; d) il richiedente, senza giusto motivo, non ha partecipato al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma dell'articolo 13 o, senza giusto motivo, ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda; e) il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 9, paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, a meno che possa dimostrare che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo; f) il richiedente ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello previsto all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351 e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento, se del caso.

¹⁴² **Art. 23-*bis* (Ritiro implicito della domanda).**

1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.
2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*.

A differenza della disciplina unionale, **non è invece prevista la sospensione del procedimento**. In merito, parte della dottrina ha osservato come si possa forse sostenere che la disposizione del regolamento che consente la sospensione del procedimento non abbia bisogno di un'apposita norma di attuazione a livello statale¹⁴³.

Non pare inutile ricordare, infine, che, ai sensi dell'art. 55, par. 5, del Reg. procedure, se l'autorità accertante ha respinto la domanda per ritiro implicito, senza esame nel merito, **nell'ambito della domanda reiterata** è sempre ammissibile l'esame di tutti gli elementi allegati in precedenza.

4. Attuazione del reg. 2024/1356 e modifiche del T.U. Immigrazione.

La procedura integrata di frontiera ha inizio con la fase degli accertamenti, previsti dal **Regolamento 2024/1356**, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle **frontiere esterne** e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

L'art. 1 del regolamento *screening* chiarisce che gli accertamenti si applicano ai **cittadini di Paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna** in modo non autorizzato, **hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera**, ovvero **sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso**, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata.

L'obiettivo del regolamento (che trova applicazione a prescindere dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale) è quello di fare in modo che, sulla base delle informazioni raccolte durante gli accertamenti, il cittadino di un Paese terzo sia indirizzato alla procedura di rimpatrio (rifiuto di ingresso), a quella di protezione internazionale, o quella di ricollocazione ai sensi dell'art. 67 del regolamento (UE) 2024/1351.

L'art. 6 precisa che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre, nelle rispettive legislazioni nazionali, disposizioni intese a garantire che i cittadini di Paesi terzi sottoposti ad accertamenti **rimangano a disposizione delle autorità**.

L'art. 7 («**Accertamenti all'interno del territorio**») prevede che gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel loro territorio *solo se tali cittadini di paesi terzi attraversano una frontiera esterna per entrare nel territorio degli Stati membri in modo non autorizzato e non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro*.

Ai sensi dell'art. 8, gli accertamenti comprendono un controllo preliminare dello stato di salute e di eventuali vulnerabilità, un controllo di sicurezza, nonché l'identificazione e la registrazione dei dati biometrici.

L'art. 9 prevede che: «Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi **rimangono a disposizione** delle autorità preposte agli accertamenti». Come

¹⁴³ S. MARINAI, *La prima attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale. Riflessioni sul d.l. n. 100 del 2026*, cit.

osservato da parte della dottrina, dunque, «il diritto europeo non impone di adottare, in fase di *screening*, una privazione della libertà personale, lasciando lo Stato libero di adottare qualsiasi misura meno restrittiva che permetta, nel singolo caso, di garantire la reperibilità dello straniero»¹⁴⁴.

L'art. 10 prescrive, ancora, che gli Stati membri prevedano **un meccanismo di monitoraggio indipendente** su tutte le attività intraprese dagli Stati membri nell'attuazione del regolamento.

Di particolare importanza – anche ai fini della valutazione della sussistenza di eccezioni rispetto alla possibilità di avviare i richiedenti alla procedura speciale di frontiera – il contenuto dell'art. 12 («**Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità**»), ai sensi del quale il controllo preliminare dello stato di salute deve essere effettuato da personale medico qualificato e il controllo preliminare delle vulnerabilità, da parte di personale specializzato, è funzionale ad individuare se un cittadino di un paese terzo possa essere una persona vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti, o avere esigenze particolari.

È previsto, inoltre, un controllo di sicurezza (che può riguardare anche gli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi) inteso a verificare se tali cittadini possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna (art. 15).

All'esito degli accertamenti, le autorità compilano un **modulo consuntivo**, contenente le informazioni di cui all'art. 16, messe poi a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico.

Il regolamento non contiene disposizioni volte a disciplinare il trattenimento dei cittadini di paesi terzi sottoposti ad accertamenti. Solo nel Considerando 11 è previsto che, durante detti accertamenti, «i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi dovrebbero rimanere a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti», al fine di impedirne la fuga, precisando comunque che il trattenimento dovrebbe essere disposto come misura di ultima istanza, sulla base di una valutazione caso per caso e sempre che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

Nella disciplina in esame **non è previsto alcun ricorso** contro gli esiti dell'accertamento (così come alcun ricorso è previsto avverso la determina che dispone la procedura di frontiera, ai sensi degli artt. 43 e 45 del Reg. procedure), ma solo l'attivazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio ex art. 10 Reg. *screening* (non ancora attuato dal legislatore italiano) che, come osservato, non appare coerente con le **garanzie previste dall'art. 47 della Carta**, dal contenuto più ampio rispetto all'art. 13 Cedu¹⁴⁵.

L'articolo 12 del d.l. 100 (*Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE)*

¹⁴⁴ F. DE VITTOR, *Memoria per l'audizione on line presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica del 24 giugno 2026*.

¹⁴⁵ M. MORARU, *Il nuovo Patto nel prisma del diritto dell'Unione europea: fonti e rimedi*, cit.

2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148) interviene al fine di assicurare l'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) 2024/1356, anche attraverso **modifiche del d.lgs. 286 del 1998**.

Il **comma 1**, ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356, stabilisce che: a) le **verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico**, previste dagli articoli 14 e 15, del menzionato regolamento, siano svolte dalle **autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione**, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226; b) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, curi il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

4.1. Le modifiche dell'art. 10 del T.U. Immigrazione.

L'art. 12 del d.l. 100, nel modificare l'art. 10 del d.lgs. 286 del 1998 («Respingimento»)¹⁴⁶, ha introdotto il comma 2-septies, volto a disciplinare la **concessione**

¹⁴⁶ **Art. 10 (Respingimento)**

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.

1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.

1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei commi 1 e 1.1. è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso;

b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui **all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348**.

2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può entrare o rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

di un termine per la partenza volontaria nel caso in cui la persona straniera sia destinataria della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 25 del 2008. Il comma prevede – in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento 1349/2024, che introduce la procedura di rimpatrio alla frontiera del richiedente al quale la domanda è stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera – la possibilità di chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2 dello stesso articolo 10, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il termine potrà esser concesso solo se lo straniero sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1346, può intimare allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. La disposizione prevede che, fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dello stesso articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1346.

4.2. Gli accertamenti ex art. 10-*ter* T.U. Immigrazione.

Il novellato **art. 10-*ter*** (*«Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE)*

2-*quater*. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-*ter* ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-*quinquies*. Per i reati previsti dai commi 2-*ter* e 2-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-*sexies*. Il divieto di cui al comma 2-*ter* opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.

2-*septies*. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-*bis*, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, sempreché sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati **presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.**

6-*bis*. Il divieto di cui al comma 2-*ter* è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen.

2016/399»)»¹⁴⁷ disciplina gli accertamenti da effettuare, nei confronti delle persone straniere rintracciate in occasione di attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare.

¹⁴⁷ **Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399).**

1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonché sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

1.1.

In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.

1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe **presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o** sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma **e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.** Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.

2-quater.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo.

Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.

4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

4-quater. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.

In particolare, è previsto il rinvio a «**procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno**» per lo svolgimento degli accertamenti ex artt. 14, 15 e 16 del Regolamento. È stato, peraltro, osservato come materie che incidono su diritti fondamentali, coperti da **riserva di legge**, ai sensi degli artt. 3, 23 e 97 Cost., vengono demandate ad atti amministrativi non soggetti ad alcun controllo parlamentare¹⁴⁸.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame, il novellato **comma 4** precisa che gli accertamenti previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del Reg. *screening* siano effettuati – **ai sensi dell'art. 7 del detto regolamento** – ed in «luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia» anche:

- a) nei confronti dello **straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro**¹⁴⁹;
- b) nei **confronti dello straniero in condizione di irregolarità sul territorio nazionale**.

In via generale, è previsto che le persone straniere vengano condotte presso appositi punti di crisi *ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348*, per «esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità», nonché per effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento.

La disciplina degli accertamenti muove dal già ricordato principio della **separazione (giuridica) della presenza fisica della persona dalla sua ammissione sul territorio**. In ossequio al disposto dell'art. 6 del Reg. accertamenti (ai sensi del quale è previsto che, durante detti accertamenti, le persone straniere non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro, ma, al contempo, rimangono a disposizione delle autorità competenti per tutta la durata degli accertamenti), infatti, **il nuovo comma 1.1. dell'art. 10-ter** prevede che l'accesso ai luoghi individuati dall'art. 54, par. 3, del Reg. procedure non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato. Come osservato da parte della dottrina, gli accertamenti alla frontiera - che mostrano una natura eterogenea simile a quelli svolti negli *hotspot* - sono procedure imprescindibili dal **luogo** in cui sono svolte, comportando, come esplicitamente previsto dal Regolamento, che «sullo straniero incomba un certo grado di restrizione della sua libertà di movimento, la cui intensità e le cui modalità restano però, stando alla lettera del regolamento, incerte»¹⁵⁰.

Per lo svolgimento degli accertamenti, le persone straniere possono essere anche trasferite in «strutture analoghe» presenti nei luoghi indicati dal citato art. 54.

Il nuovo **comma 2-quater** impone agli stranieri l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

¹⁴⁸ P. IAFRATE, *Osservazioni sul disegno di legge n. 939 di conversione del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, recante «misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024»*.

¹⁴⁹ Salvo il caso in cui, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Reg. *screening*, un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio sia trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di quadri di cooperazione bilaterale.

¹⁵⁰ F. RONDINE, *Il regolamento sugli accertamenti pre-ingresso*, cit.

Particolare rilevanza assumono le disposizioni che prevedono stringenti **obblighi informativi** (sugli obblighi di fornire i dati biometrici ed i documenti, sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle sue conseguenze, nonché sulle procedure di accertamento alla frontiera, protezione internazionale o ricollocazione) in capo alle autorità competenti. Non risultano disciplinate, invece, le conseguenze della violazione di tali obblighi, che potrebbero essere ricostruite, in via interpretativa, in ossequio al principio di effettività delle garanzie partecipative, alla luce di quanto già affermato dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione¹⁵¹.

4.3. Il fermo per accertamenti.

Per assicurare che la persona straniera resti a disposizione delle autorità durante gli accertamenti (art.6 del Reg. *screening*), il d.l. 100 ha introdotto il nuovo istituto del **fermo**, disciplinato dai **commi 2-quinquies e ss. dell'art. 10-ter** del d.lgs. 286 del 1998¹⁵².

¹⁵¹ Il riferimento è alle decisioni della Corte di giustizia del 30 novembre 2023, pronunciate nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 e alla pronunce della Corte di cassazione Sez. 1-ordinanza n. 13037 del 16/05/2025 (Rv. 674723-01); Sez. 1-ordinanza n. 25310 del 20/09/2024 (Rv. 672414-01). In questo senso si è già orientata parte della giurisprudenza di merito, laddove è stato affermato che: «I principi elaborati in materia di trasferimenti disciplinati dal Regolamento Dublino III non possono essere meccanicamente trasposti alla procedura disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1348 ma esprimono, tuttavia, un principio generale di effettività delle garanzie partecipative, che può orientare la valutazione delle conseguenze derivanti dalla dedotta violazione degli obblighi informativi nei vari segmenti procedurali e sul rilievo che può avere il recupero delle garanzie procedurali nel corso della fase amministrativa quando, come nel caso di specie, il colloquio personale si è svolto con l'assistenza di un interprete e alla presenza del difensore scelto dal richiedente, secondo le garanzie previste dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2024/1348» (Trib. Firenze, R.G. 11088/2026, decreto del'11 settembre 2026).

¹⁵² **Art. 10-ter:**

Comma **2-quinquies**.

Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimi gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.

2-sexies.

Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.

2-septies.

Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel

Lo stato di fermo è previsto per lo svolgimento dello *screening* relativo all'identificazione o verifica dell'identità, per i controlli di sicurezza, nonché per le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.

Con riferimento all'**ambito soggettivo di applicazione**, l'istituto ha come destinatari: gli stranieri rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le persone straniere autorizzate a entrare nel territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale in virtù di obblighi umanitari, gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale dopo aver attraversato una frontiera esterna in modo non autorizzato e che non sono stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro o trasferiti sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro, i cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

Nella relazione illustrativa al d.l. 100, è precisato che il fermo amministrativo di sicurezza è stato introdotto integrando le norme di polizia di prevenzione¹⁵³, ritenute «inadeguate, per le tempistiche in esse previste, in considerazione dei complessi impegni richiesti dal legislatore unionale».

L'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procedono al fermo, provvedendo a darne «immediata comunicazione scritta», contenente la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo, al procuratore della Repubblica, il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente, inoltre, comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio, e la medesima autorità, *entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo* (vale a dire dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera), chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-*quater*, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine.

È precisato che le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac, si concludono comunque entro il **termine massimo di settantadue ore** decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al periodo precedente, la persona straniera è rimessa in libertà, ad eccezione dei casi nei quali venga disposto il trattenimento, ai sensi del comma 3.

caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

¹⁵³ Contenute di cui nell'articolo 4 del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635); nell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, recante "norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati"; nell'articolo 11-*bis* del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdotto dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54

Con riferimento all'individuazione del momento in cui lo straniero «è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera», è stato già osservato che la detta formulazione presenta elementi di ambiguità, dovendosi «individuare il momento da cui decorrono i termini in quello della materiale apprensione della persona da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, sia nel caso di rintraccio alla frontiera o nel territorio, sia ne caso di soccorso in mare operato direttamente dallo Stato»¹⁵⁴.

Il comma 2-*septies* disciplina il procedimento nel caso in cui si tratti di accertamenti sui minori.

Qualora la persona straniera non venga rilasciata prima delle 48 ore, l'autorità chiede la convalida del fermo per accertamenti al Giudice di pace. Il giudizio di convalida è disciplinato dal nuovo **art. 10-quater** («Convalida del fermo per accertamenti»)¹⁵⁵, nel quale si prevede che, dopo aver comunicato «immediatamente» all'interessato la richiesta di convalida, l'autorità lo informi della facoltà di nominare un difensore di fiducia (precisando che, ove tale nomina non avvenga, la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà destinata al difensore d'ufficio e allo stesso interessato).

Il comma 4 dispone che, così come negli altri casi di convalida delle misure limitative della libertà personale, vi sia ammissione *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato.

¹⁵⁴ M. VEGLIO, *Il fermo e il trattenimento per accertamenti*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit., pag. 370 e ss.

¹⁵⁵ **Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti).**

1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-*quinqüies*, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.

2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.

3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.

4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-*duodecies*, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.

6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.

8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-*quinqüies*, primo periodo.

L'udienza, che può svolgersi anche con **collegamento audiovisivo**, prevede la partecipazione necessaria del difensore e la possibilità che l'autorità procedente stia in giudizio avvalendosi di funzionari appositamente delegati.

Entro le 48 ore successive alla richiesta, il Giudice di pace, «verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti», pronuncia decreto motivato (in udienza o a scioglimento della riserva), che può essere poi impugnato in Cassazione, ai sensi del nuovo art. 14.1 del d.lgs. 286 del 1998.

Una parte dei commentatori ha sottolineato come la disciplina del fermo presenti profili di **dubbia compatibilità costituzionale**, con riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 13, comma 3, della Costituzione (in quanto la misura è prevista non in via eccezionale, ma come misura ordinaria, prevedendo un'applicazione generalizzata per tutte le persone sottoposte ad accertamenti), ai requisiti di necessità ed urgenza e alla riserva di legge assoluta in merito all'individuazione dei modi di svolgimento della misura restrittiva (anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2025 con riferimento ai modi del trattenimento)¹⁵⁶.

È stato, inoltre, osservato che il nuovo comma 2-*quinquies* dell'art. 10-*ter* introduce il fermo amministrativo come **misura applicata in modo generalizzato** nel corso degli accertamenti preliminari a tutti coloro per i quali tali accertamenti sono previsti, senza alcuna valutazione di proporzionalità né precisazione delle ragioni per cui appare necessaria e indipendentemente dal comportamento delle persone coinvolte¹⁵⁷.

Altra parte dei commentatori ha sottolineato come il fermo configuri una **restrizione de facto della libertà personale**, non assistita delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione, caratterizzata, inoltre, da una base legale affidata ad una fonte che non soddisfa pienamente la riserva di legge in senso stretto¹⁵⁸.

4.3.1. Il trattenimento per accertamenti.

Nel contesto della disciplina del fermo per accertamenti, il novellato **art. 10-*ter***, al **comma 3**¹⁵⁹, individua un presupposto in presenza del quale il rischio di fuga è

¹⁵⁶ M. VEGLIO, *Il fermo e il trattenimento per accertamenti*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit., pag. 370 e ss.

¹⁵⁷ F. DE VITTOR, *Memoria per l'audizione on line presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica del 24 giugno 2026*, cit.

¹⁵⁸ P. IAFRATE, *Osservazioni sul disegno di legge n. 939 di conversione del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, recante «misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024»*, cit.

¹⁵⁹ **Art. 10-*ter*.**

3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-*quinquies*, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-*bis* ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis*.

Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13,

presuntivamente ritenuto esistente, con conseguente necessità di disporre il **trattenimento**. In particolare, è previsto che, decorso il termine delle 72 ore, ove il ricorrente rifiuti reiteratamente di sottoporsi ai rilievi e agli accertamenti, si configura il rischio di fuga, che giustifica, «in attuazione dell'art. 13, paragrafo 3, del regolamento UE 2024/1358»¹⁶⁰ e non potendosi applicare misure meno coercitive, il trattenimento in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-*bis* ovvero nei centri di cui all'articolo 14.

In ossequio ai principi che richiedono un esame individuale, è previsto che il trattenimento sia disposto **caso per caso**, con un provvedimento del questore che conserva la sua efficacia per una **durata massima di 28 giorni**, salvo che le esigenze che hanno portato alla limitazione della libertà personale non cessino prima.

Nel caso in cui il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, la competenza per la convalida spetta alla sezione specializzata.

Atteso che le norme europee richiedono esclusivamente che la persona straniera sottoposta ad accertamenti rimanga a disposizione delle autorità competenti (art. 6 Reg. *screening*) e che le misure volte a garantire l'obbligo di fornire i dati biometrici «possono» includere la possibilità di ricorrere a mezzi di coercizione in ultima istanza, occorrerà attendere le prime interpretazioni della giurisprudenza per verificare se l'obbligo di rimanere a disposizione debba necessariamente essere presidiato da una misura che si traduce in una limitazione della libertà personale, anche in considerazione del disposto del richiamato Considerando n. 11 del Reg. *screening*, che prevede espressamente la possibilità, per gli Stati membri, di trattenere una persona sottoposta ad accertamenti *solo ove necessario* e *se non siano applicabili misure alternative meno coercitive* (nella disciplina del nuovo art. 10-*ter* la possibilità di applicare misure alternative meno coercitive è esclusa in via generale, sulla base del rifiuto reiterato di sottoporsi a rilievi ed accertamenti).

Parte della dottrina ha sottolineato come né l'art. 13 del regolamento 2024/1358, né i considerando nn. 52 e 53 impongono che il rifiuto di collaborare per l'acquisizione dei dati biometrici determini automaticamente una presunzione di rischio di fuga, avendo, al contrario, il legislatore europeo configurato le misure coercitive e il trattenimento come strumenti eccezionali, utilizzabili soltanto dopo aver verificato l'inadeguatezza di misure meno restrittive¹⁶¹.

5. Il ricorso per Cassazione (rinvio).

Per l'esame delle modifiche relative alla disciplina del ricorso in Cassazione avverso le

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.

¹⁶⁰ **Art. 13 (Obbligo di rilevare i dati biometrici).**

3. Le misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici di cui al paragrafo 1 sono stabilite nel diritto nazionale. Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere la possibilità di ricorrere a mezzi di coercizione in ultima istanza.

¹⁶¹ S. MARINAI, *La prima attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e i margini di intervento del legislatore nazionale. Riflessioni sul d.l. n. 100 del 2026*, cit.

decisioni in materia di convalida, proroga, riesame del trattenimento e misure alternative, si rinvia alla Relazione di questo Ufficio n. 35 del 25 giugno 2026.

6. L'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, anche alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 7 agosto 2026, n. 144 (cenni).

In primo luogo, occorre premettere che l'**art. 14** del d.l. 100, incidendo sulla **competenza delle sezioni specializzate**, ha modificato l'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, che annovera ora anche i procedimenti di cui alle nuove lettere «c-bis» e «c-quater» del predetto articolo 3, comma 1, inserendo la competenza delle sezioni specializzate anche: «c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza».

L'**articolo 16** («Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione») – così come modificato dall'art. 7 del **d.l. 7 agosto 2026, n. 144** - ha poi istituito, al comma 1, presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione di cui all'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, un **ufficio per il processo stralcio** (misura diversa dalla precedente relativa alle sezioni stralcio, prevista nel disegno di legge n. 1869 del 2026 presentato al Senato della Repubblica), finalizzato a «garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente», ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1 (ovvero le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale). L'ufficio del processo stralcio, invece, non sembra competente sulle materie *de libertate* di cui alle richiamate lettere c)-bis e c)-ter dell'art. 3, atteso che le stesse, prima del d.l. 100, erano di competenza della Corte d'appello, e che hanno caratteristiche del tutto diverse dalle domande volte ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale¹⁶².

È previsto che siano definiti in composizione monocratica procedimenti per i quali era prevista, secondo la normativa antecedente al d.l. 100, la trattazione in forma collegiale.

Il comma 3 dispone che, per il processo di cui al comma 1, sono assegnati, ai sensi dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, almeno **tre**

¹⁶² Sul punto, si veda il Parere sul d.l. 12 giugno 2026, n. 100, recante: "Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024" del CSM (8 luglio 2026).

giudici onorari di pace, ai quali viene delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti predetti, nonché l'adozione dei provvedimenti definitivi, con un'espressa deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 12, del d.lgs. n. 116 del 2017. È previsto, inoltre, che nel provvedimento di assegnazione vengano stabiliti i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace.

La destinazione dei giudici onorari delegati alla trattazione dei predetti procedimenti è prevista in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Per ragioni di brevità, ci si limita a rinviare al parere del CSM sul d.l. 100 per un esame delle «criticità sistematiche» relative all'attribuzione ad un ufficio per il processo stralcio basato sullo strumento della delega ai giudici onorari della trattazione e della definizione dei procedimenti sopra indicati¹⁶³.

7. Il regime intertemporale.

L'art. 79 del Reg. procedure («Entrata in vigore e applicazione»), par. 3, dispone che il nuovo regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle **domande formalizzate**¹⁶⁴ a decorrere dal 12 giugno 2026, mentre le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32. Il principio ha trovato immediata applicazione da parte della Corte di giustizia, che ha precisato come le domande di protezione internazionale «presentate» prima del 12 giugno 2026 sono disciplinate dalla direttiva procedure¹⁶⁵.

L'art. 17 del d.l. 100 («Disposizioni transitorie e applicazione»), dopo aver statuito che, in sede di prima attuazione del Patto, sono competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera (art. 1), e che, a far data da 12 giugno 2026, la domanda di protezione si considera formalizzata al momento della registrazione presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera (art.2), detta disposizioni transitorie relative alla disciplina applicabile alle domande presentate prima dell'entrata in

¹⁶³ In particolare, nel parere del CSM si evidenzia quanto segue: «Le controversie in esame, infatti, sono attualmente attribuite dalla legge a sezioni specializzate, che trattano, esse soltanto, le materie in questione e che sono composte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 13 del 2017, da giudici "scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze" e destinatari di una specifica formazione. La norma prevede infatti, a tale proposito, che la Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. La legge regola, attualmente, la selezione dei magistrati da assegnare alle sezioni specializzate dettando una serie di parametri, volti proprio a garantire la specificità delle competenze, che lungi dal rimanere una dichiarazione programmatica, assume concretezza operativa. Si prevedono, infatti, precisi criteri preferenziali per l'assegnazione alle sezioni specializzate, con riguardo ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni, ovvero per avere partecipato ai corsi di formazione sopra detti, o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Viene pertanto delineato un triplice ordine di criteri preferenziali: l'esperienza giurisdizionale pregressa, l'avvenuta partecipazione, anch'essa pregressa, a corsi di formazione ed infine, quale criterio aperto, la competenza, in materia, della quale il magistrato sia portatore per altra causa, da valutarsi in concreto²⁶. In ogni caso, ciò che appare importante sottolineare è che la competenza specifica preesiste alla assegnazione ed incide sulla designazione dei magistrati».

¹⁶⁴ Questa la versione inglese: «This Regulation shall apply to the procedure for granting international protection in relation to applications **lodged** as from 12 June 2026».

¹⁶⁵ Corte di giustizia, 4 giugno 2026, causa C-440/25, *Ebilum*, par. 32 (anche la Corte di giustizia utilizza il termine *lodged* per individuare il momento della formalizzazione della domanda)

vigore del Regolamento.

In particolare, al comma 4, si prevede che: «ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continuano ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 16, comma 1».

Parte della dottrina ha osservato che il nuovo regime può trovare applicazione alle sole domande formalizzate dopo il 12 giugno 2026, qualora tale formalizzazione sia avvenuta nel rispetto dei tempi previsti dalla nuova normativa, con la conseguenza che, qualora la volontà di presentare domanda di protezione sia stata manifestata prima di tale data, la domanda non potrà essere assoggettata al nuovo regime se la sua formalizzazione sia avvenuta soltanto dopo il 12 giugno 2026 a causa del mancato rispetto dei termini prescritti dalla disciplina previgente. In particolare, è stato precisato che il ritardo imputabile all'amministrazione nell'espletamento dell'adempimento relativo alla formalizzazione non può determinare l'assoggettamento della domanda a una disciplina diversa da quella applicabile al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale solo perché avvenuto successivamente al 12 giugno, verificandosi, in caso contrario, una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento circa i termini e il regime applicabile, nonché del principio d'irretroattività della legge sostanziale, di cui all'art. 11 delle preleggi, recentemente ribadito dalla Corte di cassazione in relazione al regime intertemporale concernente le modifiche apportate alla disciplina del permesso per ragioni umanitarie dal d.l. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. 132/2018¹⁶⁶.

Nella giurisprudenza di merito, diversi gli approdi interpretativi.

Secondo un primo orientamento, il riferimento contenuto nell'art. 79 (che, ad avviso del giudicante, non avrebbe preso espressamente in esame il caso della domanda formalizzata dopo, ma presentata prima del 12 giugno) alla formalizzazione deve essere interpretato in modo conforme alla definizione generale di domanda contenuta nell'art. 3, par. 1, n. 12, nel senso che la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione della volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente¹⁶⁷.

Ancora, è stato precisato che, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 17, comma 4, d.l. 100, la domanda deve ritenersi presentata anteriormente al 12 giugno 2026 quando, prima di tale data, il richiedente abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e la successiva formalizzazione sia intervenuta tardivamente **per causa a lui non imputabile**, ma riconducibile al mancato tempestivo adempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione. Nella decisione in esame è stato sottolineato come lo stesso legislatore, nel dettare la predetta disciplina transitoria, ha distinto il comma 2 (che disciplina

¹⁶⁶ M. FERRI, *Le disposizioni transitorie dei nuovi atti normativi e la disciplina delle domande pendenti*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, cit.

¹⁶⁷ Trib. Napoli, decreto del 4 agosto 2026, N.R.G. 17179-1\2026.

espressamente il momento in cui, a decorrere dal 12 giugno 2026, la domanda deve considerarsi formalizzata) dal comma 4, che individua quale presupposto per la conservazione della disciplina previgente la diversa circostanza della *presentazione* della domanda anteriormente a tale data, dovendosi pertanto concludere che l'utilizzo del termine «*presentazione*» esclude che lo stesso possa ritenersi sinonimo di «*formalizzazione*», altrimenti il legislatore italiano lo avrebbe impiegato, conformandosi al disposto della norma unionale¹⁶⁸.

Nel solco del detto orientamento, si è precisato che il procedimento amministrativo volto al vaglio della domanda di protezione internazionale si avvia nel momento in cui il richiedente manifesta la propria volontà di domandare protezione, a prescindere dalla formalizzazione della domanda, che può avvenire in un momento successivo¹⁶⁹.

Al contrario, è stato ancora osservato, con riferimento ad una domanda di protezione «formalizzata» nel momento in cui la Questura ha redatto il modello C3 (in epoca successiva al 12 giugno 2026), che l'espressione "presentazione" debba essere interpretata come corrispondente al concetto di «formalizzazione» proprio della disciplina europea, onde evitare un conflitto tra normativa interna ed europea, con la conseguenza che la domanda formalizzata - *id. est* presentata dopo il 12 giugno 2026 - deve essere esaminata in ossequio al disposto dell'art. 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008, nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 100¹⁷⁰.

Il Tribunale di Firenze, prendendo in esame il caso in cui la manifestazione della volontà di chiedere protezione era stata espressa in data 8 maggio 2026 e la formalizzazione della domanda era intervenuta solo in data 30 luglio 2026, ha, in primo luogo, premesso che la disciplina introdotta dal Regolamento 2024/1348 non sempre si traduce in una compressione delle garanzie riconosciute al richiedente, contemplando in taluni casi forme di tutela anche più ampie rispetto al regime previgente (come nel caso dell'art. 55, par. 4 ed in particolare della previsione della necessità di un colloquio personale quale regola generale, salvo specifiche eccezioni, dell'esame delle domande reiterate). Tanto premesso, il Tribunale ha distinto il problema dell'individuazione della disciplina astrattamente applicabile alla procedura da quello, diverso, delle conseguenze che l'amministrazione possa far discendere dal proprio ritardo nei confronti del richiedente. In particolare, «osservato che, nella materia della protezione internazionale, il fattore temporale non costituisce un elemento meramente ordinatorio o esterno alla conformazione della procedura, ma concorre a definire la legittimità dell'accesso ai regimi speciali e la giustificazione delle connesse limitazioni delle garanzie», il Tribunale ha precisato che, una volta esclusa la possibilità di opporre al richiedente gli effetti pregiudizievoli derivanti esclusivamente dal ritardo amministrativo nella registrazione/formalizzazione, occorre verificare quale sarebbe stato il regime procedimentale della domanda qualora l'Amministrazione avesse provveduto entro i termini prescritti dalla

¹⁶⁸ Trib. Bologna, decreto del 17 agosto 2026, N.R.G. 12908-1/2026; Trib. Bologna, decreto del 12 agosto 2026, N. R.G. 12435-1/2026.

¹⁶⁹ Trib. Genova, decreto dell'11 agosto 2026, RG 9094/2026

¹⁷⁰ Trib. Trieste, decreto del 31 luglio 2026, R.G. n. 3940/2026

disciplina vigente al momento della manifestazione della volontà (considerando: «che anteriormente al 12 giugno 2026 sia stata manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale; che tale manifestazione sia stata rivolta a un'autorità competente a riceverla o comunque tenuta a trasmetterla senza ritardo all'autorità competente; che il richiedente abbia fornito la collaborazione da lui ragionevolmente esigibile e non abbia determinato o concorso a determinare il differimento della formalizzazione; che, prima del 12 giugno 2026, fosse già decorso il termine previsto dalla disciplina allora applicabile per procedere alla registrazione o alla formalizzazione, tenendo conto delle eventuali proroghe consentite e dei relativi presupposti; che dall'applicazione del regime sopravvenuto derivi una conseguenza concretamente sfavorevole per la posizione del richiedente, con particolare riferimento al diritto di permanenza, all'effetto sospensivo dell'impugnazione, ai termini o ad altre garanzie procedurali e processuali»)¹⁷¹.

A medesime conclusioni è giunto anche il Tribunale di Bologna, che, nel decidere su un'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento con cui era stata dichiarata la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ha precisato che **il principio di tutela dell'affidamento** impone di verificare che la situazione giuridica evocata nel vigore di un determinato regime non possa essere aggravata per effetto di una condotta dell'autorità illegittima, successiva e non controllabile dall'interessato¹⁷².

(Red. Martina Flamini)

Il Direttore
(Alberto Giusti)

¹⁷¹ Trib. Firenze, decreto del 24 agosto 2026, R.G. 11120-1/2026

¹⁷² Trib. Bologna, decreto del 16 settembre 2026, R.G. 14126/2026